



EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

SIGLO XXI E.S.P.

"TRABAJAMOS POR UN MEJOR SERVICIO"

NIT. 842.000.030 - 6

CONVOCATORIA PUBLICA No. CP-ESVC2025-002

PLIEGOS DE CONSULTA

**SOLICITUD DE OFERTAS PARA COMPRA DE ENERGÍA
ELÉCTRICA CON DESTINO AL MERCADO REGULADO
PARA EL PERIODO 01 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2028.**

LA PRIMAVERA VICHADA



EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

SIGLO XXI E.S.P.

"TRABAJAMOS POR UN MEJOR SERVICIO"

NIT. 842.000.030 - 6

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN Y CONDICIONES GENERALES.....	4
1.1. OBJETO DE LA INVITACIÓN A OFRECER	4
1.2 NATURALEZA DE LA PRESENTE INVITACIÓN A OFRECER	4
1.3 RÉGIMEN JURÍDICO	5
1.4 OFERENTES	5
1.5 PUNTO DE ENTREGA.....	5
1.6 FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA CONVOCATORIA	5
2. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA.....	5
3. GARANTÍAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	6
4. REQUISITOS HABILITANTES.....	8
5. OFERTA ECONOMICA	9
6. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS	9
6.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN	9
6.2 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN.....	9
6.3 CRITERIO DE DESEMPATE	10
6.4 AUDIENCIA PÚBLICA.....	10
7. FORMALIZACIÓN DE LA OFERTA	11
7.1 DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA INVITACIÓN.....	11
7.2 SUSPENSION O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA	11
8. OFERTA.....	12
8.1 CONTENIDO DE LA OFERTA	12
8.2 VALIDEZ DE LA OFERTA	12
8.3 MINUTA DE CONTRATO	12
8.4 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	12
8.5 PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LA RELACIÓN JURÍDICA SURGIDA DE LA OFERTA	15
9. PRODUCTO.....	15
9.1 RESUMEN DE LOS PRODUCTOS	15
9.1. MODALIDAD DE SUMINISTRO PAGUE LO CONTRATADO – PLC.....	16
9.2. CANTIDADES SOLICITADAS	16

Carrera 9 No. 3-03 Barrio/Divino Niño. Código Postal 992001

E- Mail: empresasigloxxi.eice@gmail.com contactenos@empresasigloxxi.gov.co

Cel.3208650652

La Primavera - Vichada



EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

SIGLO XXI E.S.P

"TRABAJAMOS POR UN MEJOR SERVICIO"

NIT. 842.000.030 - 6

9.3.	PRECIO COTIZADO OFERTA.....	16
9.4.	IMPUESTOS, TASA Y CONTRIBUCIONES.....	17
10.	ANEXOS.....	18
10.1	ANEXO 1: CUADRO DE CANTIDADES DE ENERGÍA Y PRECIO	18
10.2	ANEXO 2. MINUTA DE CONTRATO PROPUESTA	20
10.3	ANEXO 3. REGLAMENTO DE FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO.....	34
10.4	ANEXO 4. Modelos de pagarés y cartas de instrucciones.....	36

Carrera 9 No. 3-03 Barrio/Divino Niño. Código Postal 992001

E- Mail: empresasigloxxi.eice@gmail.com contactenos@empresasigloxxi.gov.co

Cel.3208650652

La Primavera - Vichada



EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

SIGLO XXI E.S.P.

"TRABAJAMOS POR UN MEJOR SERVICIO"

NIT. 842.000.030 - 6

CONVOCATORIA PÚBLICA NO. CP-ESVC2025-002

1. INTRODUCCIÓN Y CONDICIONES GENERALES

La Empresa **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, desea seleccionar en igualdad de oportunidades la propuesta que ofrezca las mejores condiciones, atendiendo las disposiciones del derecho privado y del Estatuto Interno de Contratación, según lo previsto en el parágrafo del artículo 8 de la Ley 143 de 1994 y en el artículo 10 de la misma Ley, el título II, Capítulo 1 de la Ley 142 de 1994 y la Ley 689 de 2001, con el fin de seleccionar la más favorable para la celebración de un contrato, cuyo objeto será **REQUISITOS GENERALES PARA SUMINISTRAR ENERGÍA Y POTENCIA PARA ATENDER EL MERCADO REGULADO DURANTE LA VIGENCIA DE TIEMPO COMPRENDIDA ENTRE LAS 00:00 HORAS DEL PRIMERO (01) DE ENERO DE 2026 HASTA LAS 24:00 HORAS DEL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2028**. De acuerdo con el alcance, condiciones y especificaciones indicadas en el presente documento.

Los alcances y la metodología están descritos en los presentes requisitos generales y en los ANEXOS del presente documento.

El futuro contrato deberá ser desarrollado bajo las mejores condiciones técnicas, administrativas, en los tiempos de ejecución previstos en los presentes pliegos; con una estructura de costos óptima y económicamente viable para la **EMPRESA SIGLO XXI EICE E.S.P.**, de acuerdo con el alcance, condiciones y especificaciones fijadas en la presente convocatoria, teniendo siempre presente el garantizarle los derechos y deberes de los suscriptores, usuarios y clientes de la **EMPRESA SIGLO XXI EICE E.S.P.**

La presentación de la propuesta implica la aceptación plena del proponente de las reglas contenidas en los presentes Requisitos Generales, incluida la minuta del contrato. La presente sección establece las instrucciones y condiciones generales a tener en cuenta en la presentación de las ofertas de suministro de energía.

1.1. OBJETO DE LA INVITACIÓN A OFRECER

EMPRESA SIGLO XXI EICE E.S.P., invita a los interesados a presentar oferta para el suministro de energía entre el 01 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2028, para atender su mercado regulado.

1.2 NATURALEZA DE LA PRESENTE INVITACIÓN A OFRECER

La presente invitación a ofrecer y los documentos que se produzcan en desarrollo de esta por la **EMPRESA SIGLO XXI E.S.P.**, no implican la aceptación por parte de ella, ni crean la obligación de aceptar las ofertas que le presenten o cualquier otra obligación. Para los efectos de la presente invitación el término energía eléctrica involucra la potencia eléctrica asociada.

Carrera 9 No. 3-03 Barrio/Divino Niño. Código Postal 992001

E- Mail: empresasigloxxi.eice@gmail.com contactenos@empresasigloxxi.gov.co

Cel.3208650652

La Primavera - Vichada



EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

SIGLO XXI E.S.P.

"TRABAJAMOS POR UN MEJOR SERVICIO"

NIT. 842.000.030 - 6

1.3 RÉGIMEN JURÍDICO

La presente invitación a ofrecer y la relación jurídica que surja de la misma, se sujetan a la ley colombiana y a las resoluciones expedidas por la comisión de regulación de energía y gas – CREG, que regulan el mercado de energía mayorista.

1.4 OFERENTES

Pueden presentar oferta las personas naturales o jurídicas individualmente o en forma conjunta, ya sea en consorcio, que tengan la categoría de Generadores o Comercializadores incluyendo Plantas Menores y que se encuentren inscritos y a Paz y Salvo ante el Administrador de Intercambios Comerciales-ASIC, que no se encuentren incurso en alguna de las causales de retiro del mercado o de limitación de suministro establecidas en la regulación. Se aceptan ofertas de participantes que tengan a la fecha de vencimiento del plazo de presentación de las mismas definido en el Cronograma de la Convocatoria en el SICEP, proyectos de generación registrados ante la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME, que hayan terminado el estudio de factibilidad técnica y financiera de cada uno de los proyectos considerados en su propuesta.

1.5 PUNTO DE ENTREGA

La **EMPRESA SIGLO XXI EICE E.S.P.**, recibirá la energía ofrecida en los barrajes que tenga como referencia para sus fronteras comerciales establecidas en el Reglamento de Operación.

Por lo anterior, y con base en las normas de este, **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, asumirá las pérdidas correspondientes en la red de interconexión.

1.6 FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA CONVOCATORIA

El funcionario a cargo de la convocatoria es el Coordinadora Administrativa y Financiera de la Empresa **Siglo XXI EICE ESP**, Señora LAURA TATIANA FIERRO SILVA

Correo electrónico: empresasigloxxi.eice@gmail.com

Teléfono Celular: +57 3123131623

2. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA

El proceso en cuestión está definido por los tiempos establecidos en el siguiente cronograma:

ITEMS	ACTIVIDAD	FECHA	HORA LIMITE
1	Fecha de publicación de aviso plataforma SICEP	16/05/2025	

Carrera 9 No. 3-03 Barrio/Divino Niño. Código Postal 992001

E- Mail: empresasigloxxi.eice@gmail.com contactenos@empresasigloxxi.gov.co

Cel.3208650652

La Primavera - Vichada



EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

SIGLO XXI E.S.P.

"TRABAJAMOS POR UN MEJOR SERVICIO"

NIT. 842.000.030 - 6

2	Publicación de pliego de consulta	20/05/2025	
3	Recepción de comentarios a pliegos de consultas	27/05/2025	6:00:00 p. m.
4	Respuesta a observaciones a pliegos de consulta		
5	Publicación de pliegos definitivos	28/05/2025	
6	Remisión de oferta de reserva al ASIC por parte de SIGLO XXI	10/06/2025	
7	Recepción de requisitos habilitantes y ofertas	11/06/2025	6:00:00 p. m.
8	Verificación de cumplimiento de requisitos habilitantes	18/06/2025	
9	Entrega informe al ASIC sobre oferentes habilitados	19/06/2025	
10	Audiencia pública de evaluación de ofertas y adjudicación	20/06/2025	3:00:00 p. m.
11	Fecha para la formalización de contratos	11/07/2025	
12	Plazo para registro del contrato ante el ASIC	17/07/2025	

PUBLICACIÓN PLIEGO DE CONDICIONES PARA CONSULTA. Los pliegos de condiciones estarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico del SICEP de acuerdo a los plazos establecidos en el cronograma.

Si existen dudas sobre el contenido y alcance de los pliegos de condiciones o se encuentran incongruencias, errores u omisiones, o si se requiere la modificación de la misma, se debe hacer la correspondiente petición vía correo electrónico, al siguiente correo empresasigloxxi.eice@gmail.com. a más tardar en los plazos establecidos en el cronograma.

SIGLO XXI EICE E.S.P. contestará a más tardar en los plazos y horas establecidas en el cronograma todas las solicitudes presentadas. No se atenderán consultas personales ni telefónicas. En la misma **fecha SIGLO XXI EICE E.S.P.**, podrá hacer las modificaciones que considere convenientes mediante Adendas. Surtido el tiempo de consulta, **SIGLO XXI EICE E.S.P.** publicará en el SICEP los pliegos de condiciones definitivos de acuerdo a los plazos establecidos en el cronograma e informará a los oferentes interesados que los Pliegos fueron modificados a través del SICEP. El pliego de condiciones definitivo no será objeto de modificaciones posteriores a su publicación en el SICEP.

3. GARANTÍAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Para garantizar la seriedad de la oferta, el oferente deberá suscribir un pagaré en blanco con su respectiva carta de instrucciones autenticado, en los términos del modelo incorporado como Anexo No.4 en este pliego. Estos documentos deberán suscribirse y entregarse por parte de **Empresa SIGLO XXI EICE E.S.P.** al **VENDEDOR** conforme a lo dispuesto en la minuta de contrato incorporada al presente pliego de condiciones.

• Vigencia: La vigencia será de 45 días calendario contados a partir del día siguiente al cierre de la convocatoria

Carrera 9 No. 3-03 Barrio/Divino Niño. Código Postal 992001

E- Mail: empresasigloxxi.eice@gmail.com contactenos@empresasigloxxi.gov.co

Cel.3208650652

La Primavera - Vichada



EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

SIGLO XXI E.S.P.

"TRABAJAMOS POR UN MEJOR SERVICIO"

NIT. 842.000.030 - 6

• Partes: El proponente (Deudor) y **SIGLO XXI EICE E.S.P** identificada Nit 842.000.030-6 (Beneficiaria)

- Mediante la garantía de seriedad de la propuesta el Proponente garantizará:
 - Que la propuesta permanecerá vigente, sin modificaciones de ninguna clase durante su período de validez.
 - Que firmará el contrato y ejecutará los demás actos que se requieran para el perfeccionamiento del mismo.
 - Que constituirá y entregará el Pagaré en Blanco con Carta de Instrucciones exigido por SIGLO XXI EICE E.S.P., según lo dispuesto al final de este documento. La falta de presentación de la garantía de seriedad de la propuesta es motivo de descalificación de la oferta.

Si la garantía no es suficiente o no está debidamente constituida, SIGLO XXI EICE E.S.P., podrá solicitar al Proponente que la corrija y si no lo hace dentro del término de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la comunicación SIGLO XXI EICE E.S.P., se rechazará la propuesta.

Si el Proponente favorecido no firma el contrato dentro de los trece (13) días hábiles siguientes a la fecha de la audiencia pública, ni suscribe y entrega el Pagaré en Blanco con Carta de Instrucciones dentro del término establecido, SIGLO XXI EICE E.S.P., podrá hacer efectiva la garantía de seriedad, sin perjuicio de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados a SIGLO XXI EICE E.S.P., y no cubiertos por el valor de la citada garantía.

La garantía de seriedad de la propuesta se hará efectiva en los siguientes eventos:

- 1) Si el proponente favorecido revoca la propuesta o pretende modificar unilateralmente las condiciones definidas en los presentes términos de referencia.
- 2) Cuando adjudicado el contrato no se puede suscribir por un hecho imputable al proponente.
- 3) Cuando después de agotado todos los procedimientos del caso, el proponente seleccionado no quiere, sin justa causa, firmar el contrato respectivo.
- 4) Cuando después de firmado el contrato no se constituya la garantía de cumplimiento exigida en este.
- 5) Cuando no se hayan cubierto las obligaciones con el Mercado de Energía Mayorista dentro de los plazos establecidos en la regulación vigente, de tal forma que no se pueda registrar el contrato adjudicado.

La Empresa **SIGLO XXI EICE E.S.P**, devolverá esta carta de instrucciones y el pagaré, dentro de los 60 días siguientes después del cierre de la invitación pública, siempre y cuando el

Carrera 9 No. 3-03 Barrio/Divino Niño. Código Postal 992001

E- Mail: empresasygloxxi.eice@gmail.com contactenos@empresasygloxxi.gov.co

Cel.3208650652

La Primavera - Vichada



EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

SIGLO XXI E.S.P.

"TRABAJAMOS POR UN MEJOR SERVICIO"

NIT. 842.000.030 - 6

oferente este a paz y salvo por todas las obligaciones derivadas de su participación en este proceso contractual.

4. REQUISITOS HABILITANTES

Los requisitos habilitantes requeridos por SIGLO XXI EICE E.S.P., para la presente convocatoria son los siguientes:

1. Pagare de garantía de seriedad de la propuesta firma autenticada ante notario público. Si se utiliza firma digital certificada por Certicámara o una entidad acreditada por el ONAC, no será necesaria la autenticación notarial
2. Certificado de registro ante el ASIC o quien cumpla sus funciones con vigencia no **mayor** a 30 días de la fecha de presentación de la oferta.
3. Carta de presentación del agente y de la oferta. Formato libre según el agente interesado.
4. Certificado Existencia, Capacidad y Representación: Los oferentes acreditarán su existencia y capacidad a través de Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio (por el órgano competente según la naturaleza jurídica del proponente), con una vigencia no **mayor** a 30 días de la fecha de presentación de la oferta. Los oferentes deberán acreditar una duración, como mínimo, igual al plazo de ejecución del objeto y un año más. **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, podrá abstenerse de evaluar las ofertas de las personas jurídicas que se encuentren incursas en causal de disolución o se encuentren en liquidación.
5. De existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del representante legal, las respectivas autorizaciones de los órganos competentes para efectos de presentar la propuesta, suscribir el contrato y todos relacionadas directa o indirectamente con la presente convocatoria.
6. Registro Único Tributario con vigencia no **mayor** a 30 días de la fecha de la presentación de la oferta.
7. Para proyectos de generación futuros se deberá entregar certificado expedido por la Unidad de Planeación Minero-Energética - UPME, sobre la inscripción del proyecto, que contenga la información suministrada por quien lo inscribe, acerca de la fecha de entrada en operación y la capacidad de generación de cada uno de los proyectos considerados en su oferta, los cuales deben tener su estudio de factibilidad técnica y financiera terminado a la fecha de cierre de esta Convocatoria. Igualmente deben entregar información general adicional sobre dichos proyectos

Los anteriores son los requisitos habilitantes, que los participantes deben enviar a SICEP con sus respectivos anexos dentro de los plazos establecidos en el cronograma. SIGLO XXI EICE E.S.P., verificará el cumplimiento de los requisitos habilitantes en las fechas establecidas en el cronograma, de ser necesario se solicitará a los oferentes aclaraciones o

Carrera 9 No. 3-03 Barrio/Divino Niño. Código Postal 992001

E- Mail: empresasigloxxi.eice@gmail.com contactenos@empresasigloxxi.gov.co

Cel.3208650652

La Primavera - Vichada



EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

SIGLO XXI E.S.P.

"TRABAJAMOS POR UN MEJOR SERVICIO"

NIT. 842.000.030 - 6

subsanaciones de estos, los cuales deben ser entregadas dentro este plazo, en forma física mediante correo certificado o vía mail por correo electrónico certificado a empresasigloxxi.eice@gmail.com. , en caso contrario se considera que no fueron subsanados y no serán sujeto a evaluación.

Los oferentes que cumplan con todos los requisitos habilitantes expuestos en estos términos podrán considerarse proponentes elegibles. Una vez cumplido el plazo establecido, **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, remitirá al ASIC la lista de los oferentes habilitados

5. OFERTA ECONOMICA

Los oferentes deberán presentar las ofertas en el formato "Cuadro de Cantidades de Energía y Precio", para cada uno de los productos a más tardar en la fecha y hora establecida en el cronograma. El ASIC remitirá a **EMPRESA SIGLO XXI EICE E.S.P.**, las ofertas económicas de los oferentes habilitados a más tardar en la fecha establecida en el cronograma.

6. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

6.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

SIGLO XXI EICE E.S.P., someterá a evaluación únicamente las ofertas que cumplan los siguientes requisitos:

- ✓ En la metodología de evaluación se dará prioridad a las ofertas que cumplan con las condiciones establecidas en el presente pliego y sus anexos.
- ✓ Las ofertas que superen los precios de la oferta reserva no serán evaluadas.
- ✓ El precio adjudicado será aplicable a todas las horas de cada mes ofertado
- ✓ Solo serán aceptadas las ofertas que presenten un único precio por periodos anuales.

6.2 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

SIGLO XXI EICE E.S.P., efectuará los estudios del caso y el análisis comparativo de las ofertas, para aceptar aquella(s) oferta(s) que le sea(n) más favorable(s) y esté(n) ajustada(s) a los requisitos exigidos en esta invitación a ofrecer, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución CREG 130 de 2019.

Serán seleccionadas como propuestas elegibles aquellas que cumplan en forma total las condiciones de este pliego.

- ✓ La metodología de evaluación de las ofertas de la convocatoria se aplicará para cada uno de los productos solicitados.
- ✓ Las ofertas que superen los precios de la oferta reserva, no se tendrán en cuenta en el proceso de evaluación.
- ✓ Para la adjudicación de las cantidades Se tendrán en cuenta aquellas ofertas que hayan ofertado mínimo un 15% de la energía requerida para toda la vigencia solicitada hasta máximo el 100%.

Carrera 9 No. 3-03 Barrio/Divino Niño. Código Postal 992001

E- Mail: empresasigloxxi.eice@gmail.com contactenos@empresasigloxxi.gov.co

Cel.3208650652

La Primavera - Vichada



EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

SIGLO XXI E.S.P.

"TRABAJAMOS POR UN MEJOR SERVICIO"

NIT. 842.000.030 - 6

- ✓ Si se evidencia aún energía disponible, se tendrá en cuenta aquellas ofertas, que presenten energía para todos los años solicitados, que exijan garantías bancarias y se ajusten a la curva de demanda buscada, pudiéndose realizar adjudicaciones parciales por periodos anuales, entretanto el oferente hubiese expresado esta opción y en cuyo caso se adjudicará en la misma proporción para todas las horas de un producto. Se aceptarán las ofertas de menor a mayor precio hasta satisfacer todos los requerimientos de energía.
- ✓ Posteriormente, si se evidencia aún energía disponible por adjudicar se tendrán en cuenta ofertas realizadas para todo el periodo y de tipo plano y con pagaré en blanco con carta de instrucciones, pudiéndose realizar adjudicaciones parciales por periodos anuales, entretanto el oferente hubiese expresado esta opción y en cuyo caso se adjudicará en la misma proporción para todas las horas de un producto. Se aceptarán las ofertas de menor a mayor precio hasta satisfacer todos los requerimientos de energía.
- ✓ Posteriormente, si se evidencia aún energía disponible por adjudicar se tendrán en cuenta ofertas realizadas para todo el periodo y de tipo plano y con garantías bancarias, pudiéndose realizar adjudicaciones parciales por periodos anuales, entretanto el oferente hubiese expresado esta opción y en cuyo caso se adjudicará en la misma proporción para todas las horas de un producto. Se aceptarán las ofertas de menor a mayor precio hasta satisfacer todos los requerimientos de energía.
- ✓ Si se evidencia aún energía disponible por adjudicar, se tendrá en cuenta ofertas que se ajusten a la curva y que sean de tipo mensual y con pagaré en blanco con carta de instrucciones, pudiéndose realizar adjudicaciones parciales por periodos anuales, entretanto el oferente hubiese expresado esta opción y en cuyo caso se adjudicará en la misma proporción para todas las horas de un producto. Se aceptarán las ofertas de menor a **mayor** precio hasta satisfacer todos los requerimientos de energía.
- ✓ Si se evidencia aún energía disponible por adjudicar, se tendrá en cuenta ofertas que se ajusten a la curva y que sean de tipo mensual y con garantía bancarias
- ✓ pudiéndose realizar adjudicaciones parciales por periodos anuales, entretanto el oferente hubiese expresado esta opción y en cuyo caso se adjudicará en la misma proporción para todas las horas de un producto. Se aceptarán las ofertas de menor a **mayor** precio hasta satisfacer todos los requerimientos de energía.
- ✓ Si en la asignación de una oferta, se adjudica un porcentaje menor al ofrecido por el proponente, la oferta conservará el precio original, en todo caso los oferentes deberán especificar cuál será el porcentaje mínimo de adjudicación al que se sometan y el cual deberá ser un valor único para todo el año/periodo.
- ✓ **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, evaluará la opción de emitir al ASIC oferta reserva para cada producto, conforme al numeral 10.3 de la Resolución CREG 130 de 2019 y los plazos establecidos en el cronograma de la presente invitación.

6.3 CRITERIO DE DESEMPATE

Los criterios de desempate únicamente se tendrán en cuenta si dos o más ofertas tienen el mismo precio. En caso de que se presenten empates en precios para un producto, se adjudicará proporcionalmente a las cantidades ofertadas, máximo hasta alcanzar las cantidades establecidas de la oferta reserva.

6.4 AUDIENCIA PÚBLICA



EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

SIGLO XXI E.S.P.

"TRABAJAMOS POR UN MEJOR SERVICIO"

NIT. 842.000.030 - 6

La audiencia pública de evaluación de ofertas y de adjudicación se realizará en la fecha y hora establecidas en el cronograma, **de manera virtual**, para lo cual se estará informado oportunamente, tanto a través de SICEP como de la página WEB de **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, el respectivo link de acceso. SIGLO XXI EICE.S.P., solo puede evaluar las ofertas transferidas por el SICEP con la metodología de evaluación definida en los pliegos de condiciones definitivos. SIGLO XXI EICE E.S.P., resolverá en el transcurso de la audiencia a todos o a cualquiera de los oferentes las aclaraciones o informaciones que estime pertinentes, a fin de despejar cualquier punto dudoso o equívoco de las ofertas. Se les informará vía correo electrónico el resultado de la convocatoria a todos los agentes que participaron, para ello deberán registrar en el chat de la audiencia los correos electrónicos

SIGLO XXI EICE E.S.P., informará al ASIC y a los demás interesados, como mínimo con cinco (5) días hábiles de anterioridad a la realización de la audiencia, el lugar y la hora en el que se llevará a cabo.

6.5 PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER RECLAMACIONES

En caso de existir reclamaciones, se deben presentar por parte de los oferentes en la audiencia pública en donde se lleva a cabo la evaluación. **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, analizará las reclamaciones y las resolverá en la misma audiencia previo a la adjudicación. Posterior a la adjudicación no serán aceptadas reclamaciones de ningún tipo.

7. FORMALIZACIÓN DE LA OFERTA

SIGLO XXI EICE E.S.P., formalizará la relación jurídica resultante de este proceso dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de la audiencia pública. **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, remitirá al SICEP los resultados de la convocatoria pública por tardar cinco (5) días hábiles posteriores a la fecha de formalización de la relación jurídica resultante o de la audiencia pública en el caso de ser declara desierta.

7.1 DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA INVITACIÓN

SIGLO XXI EICE E.S.P., puede declarar desierta la convocatoria La convocatoria podrá ser declarada desierta únicamente bajo los términos definidos en las Resoluciones CREG 130 de 2019 y 101-033 de 2023.

7.2 SUSPENSION O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

En caso de que **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, estime conveniente suspender la convocatoria, informará al SICEP para que este cambie el estado de la convocatoria a suspendida en el expediente electrónico. Esta suspensión en ningún caso será superior a diez (10) días hábiles contados a partir de la actualización del estado de la convocatoria en el expediente electrónico del SICEP. En caso de que pasados los diez (10) días hábiles, **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, no realice la solicitud de reactivación de la convocatoria, el ASIC cambiará el estado de la convocatoria en el expediente electrónico del SICEP a cancelada y procede a cerrar el expediente.

Carrera 9 No. 3-03 Barrio/Divino Niño. Código Postal 992001

E- Mail: empresasigloxxi.eice@gmail.com contactenos@empresasigloxxi.gov.co

Cel.3208650652

La Primavera - Vichada



EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

SIGLO XXI E.S.P.

"TRABAJAMOS POR UN MEJOR SERVICIO"

NIT. 842.000.030 - 6

Si **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, decide cancelar la convocatoria, se procederá a documentar e informar al ASIC oportunamente. El ASIC debe cambiar el estado de la convocatoria a cancelada en el expediente electrónico del SICEP y procede a cerrar el expediente.

8. OFERTA

8.1 CONTENIDO DE LA OFERTA

- ✓ Requisitos habilitantes
- ✓ Pagare de la garantía de la oferta
- ✓ Cuadro de cantidades de Energía y Precio (Anexo 1).

8.2 VALIDEZ DE LA OFERTA

La oferta tendrá una validez de sesenta (60) días calendario contados a partir de la fecha establecida para el cierre de la convocatoria. En caso de que la fecha de cierre de la convocatoria sea prorrogada por **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, todos los proponentes deberán prorrogar, en concordancia, tanto el termino de validez de su propuesta como la vigencia de la garantía de seriedad de la misma.

8.3 MINUTA DE CONTRATO

En este documento, anexo a la presente convocatoria (anexo 2), se describen los términos finales del contrato a celebrarse con el oferente u oferentes seleccionados. Con base en la minuta que se anexa, **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, se encuentra dispuesta a negociar los términos finales del contrato a celebrarse con el/los oferentes seleccionados, de mutuo acuerdo y en beneficio de las partes.

SIGLO XXI EICE E.S.P., se reserva el derecho de aceptar o rechazar total o parcialmente las observaciones expuestas en el plazo estipulado para presentarlas. La existencia de la relación jurídica surgida se encontrará sujeta a la condición suspensiva de que se constituya la garantía de cumplimiento del objeto ofrecido. Las modificaciones a la minuta del contrato solo pueden hacerse de mutuo acuerdo entre las partes una vez el contrato haya sido registrado ante el ASIC. Por lo anterior, las partes no pueden modificar el documento durante el período comprendido entre la publicación de pliegos definitivos y el registro del contrato ante el ASIC.

8.4 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Cada una de las partes constituirá a favor de la otra la siguiente garantía:

2.1 GARANTÍAS A CARGO DEL VENDEDOR:

Carrera 9 No. 3-03 Barrio/Divino Niño. Código Postal 992001
E- Mail: empresasigloxxi.eice@gmail.com contactenos@empresasigloxxi.gov.co
Cel.3208650652
La Primavera - Vichada



EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

SIGLO XXI E.S.P.

"TRABAJAMOS POR UN MEJOR SERVICIO"

NIT. 842.000.030 - 6

El vendedor tendrá cinco (5) días hábiles a partir de la firma de la minuta de contrato para constituir a favor de **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, como garantía de cumplimiento, un pagaré en blanco con carta de instrucciones, en los que se indique el número de identificación tributario NIT, tanto del vendedor como de **SIGLO XXI EICE E.S.P.**,

Este pagaré avalará la ejecución de las obligaciones derivadas de la relación jurídica surgida de la oferta, incluida la de cumplir con los mecanismos de cubrimiento para las transacciones del mercado de energía mayorista, en los plazos establecidos en la regulación vigente para el cumplimiento del objeto ofrecido, y amparará perjuicios derivados del incumplimiento.

El pagaré en blanco tendrá una vigencia que se contará desde los seis (6) días hábiles anteriores al inicio del plazo de ejecución del contrato y hasta la finalización del mencionado plazo de ejecución, más tres (3) meses. El mismo debe estar suscrito por el representante legal.

El perjuicio incluye, sin limitarse a ello, el mayor valor que **SIGLO XXI EICE E.S.P.** tenga que pagar por la energía dejada de suministrar por el OFERENTE, en cuyos eventos **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, la podrá hacer efectiva. Para la constitución de esta garantía, el valor estimado de suministro se calculará como la cantidad de energía aceptada multiplicada por el precio unitario ofertado e indexado correspondiente.

En caso de que la CREG expida regulación asociada al cumplimiento de la relación jurídica surgida de esta oferta, durante su vigencia, el OFERENTE se obliga a presentar las garantías adicionales a que haya lugar y las que compensen el riesgo que la nueva regulación tenga por objeto cubrir.

Una vez finalizada la vigencia del pagaré, el VENDEDOR deberá devolver el pagaré en blanco con su respectiva carta de instrucciones al COMPRADOR, siempre que se encuentre a paz y salvo de sus obligaciones contractuales.

2.2 GARANTÍAS A CARGO DE EL COMPRADOR.:

SIGLO XXI EICE E.S.P. Dentro de los siete (7) días siguientes a la fecha de aceptación de la oferta constituirá un pagaré, con su respectiva carta de instrucciones, a favor del oferente favorecido para garantizar el pago de la energía suministrada, adicionalmente constituirá una garantía bancaria, según las características de la oferta que resulte adjudicada o efectuará pago anticipado a más tardar diez días hábiles antes del inicio del suministro.

Adicional al pagaré en blanco con carta de instrucciones, **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, constituirá a favor del PROVEEDOR una garantía de pago con las siguientes características:

a) Tipo de Garantía: Garantía Bancaria.

Valor de la Garantía: 1,5 veces del promedio mensual de facturación de la vigencia a respaldar. Para esto, el estimado de facturación mensual se calculará multiplicando las cantidades contratadas, por el precio contratado indexado al último IPP Oferta Interna

Carrera 9 No. 3-03 Barrio/Divino Niño. Código Postal 992001

E- Mail: empresasigloxxi.eice@gmail.com contactenos@empresasigloxxi.gov.co

Cel.3208650652

La Primavera - Vichada



EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

SIGLO XXI E.S.P.

"TRABAJAMOS POR UN MEJOR SERVICIO"

NIT. 842.000.030 - 6

conocido al momento de la solicitud de constitución de la garantía. El precio del periodo a cubrir se indexará con un crecimiento del IPP del 4% anual.

Vigencia de la Garantía: La garantía debe ser constituida por toda la vigencia de contrato y un mes y medio (1.5) posterior a la fecha de finalización del contrato. En caso de que la garantía no se pueda suscribir por este período, el COMPRADOR podrá constituir la garantía por una vigencia de un año y deberá renovarla con una anticipación de dos (2) meses a la fecha de finalización de su vigencia. Para el último periodo de renovación deberá constituirse con una vigencia hasta la fecha de finalización del contrato y un mes y medio (1.5) adicional de modo que no queden periodos descubiertos. La renovación de la garantía podrá realizarse mediante un otrosí a la garantía actual o mediante la expedición de una garantía nueva.

Calificación financiera: La entidad que emite la garantía debe tener una calificación mayor a AA+.

La garantía de que trata esta cláusula deberá ser entregada por el COMPRADOR a satisfacción del PROVEEDOR a más tardar 30 días antes de iniciar el suministro.

b). Tipo de pago anticipado.

SIGLO XXI E.I.C.E. E.S.P., se obliga con el Oferente que resulte favorecido, a realizar el pago anticipado del cien por ciento (100%) del valor mensual estimado a pagar por concepto de suministro de energía eléctrica. Este pago se realizará, a más tardar, el día veinte (20) calendario del mes anterior al de consumo. En caso de que no sea un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediatamente posterior.

Adicionalmente, para garantizar el cumplimiento del Contrato, **SIGLO XXI E.I.C.E. E.S.P.**, otorgará, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la formalización del contrato, un pagaré en blanco a favor del **VENDEDOR**, con su respectiva carta de instrucciones, en los que se indique el número de identificación tributaria NIT de ambas partes.

Este pagaré avalará la ejecución de las obligaciones derivadas de la relación jurídica surgida de la oferta, para el cumplimiento del contrato, y amparará perjuicios derivados del incumplimiento.

El pagaré en blanco tendrá una vigencia que se contará desde los seis (6) días hábiles anteriores al inicio del plazo de ejecución y hasta la finalización del mencionado plazo de ejecución. El mismo debe estar suscrito por el representante legal

PARÁGRAFO PRIMERO: Las garantías previstas en esta cláusula deberán, una vez constituidas, mantenerse vigentes por toda la duración del presente contrato. En el evento en que las garantías otorgadas tengan fecha de vencimiento durante la vigencia del contrato, éstas deberán ser reemplazadas de manera previa a su expiración. En el evento de vencimiento de una de las garantías, si ésta no es reemplazada, el **VENDEDOR** tendrá el derecho de dar por terminado el presente contrato y realizar las gestiones que sean necesarias para tal fin.

Carrera 9 No. 3-03 Barrio/Divino Niño. Código Postal 992001

E- Mail: empresasigloxxi.eice@gmail.com contactenos@empresasigloxxi.gov.co

Cel.3208650652

La Primavera - Vichada



EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

SIGLO XXI E.S.P.

"TRABAJAMOS POR UN MEJOR SERVICIO"

NIT. 842.000.030 - 6

8.5 PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LA RELACIÓN JURÍDICA SURGIDA DE LA OFERTA

El plazo para la liquidación de la relación jurídica surgida de la oferta es de tres (3) meses contados a partir del vencimiento de la vigencia de la misma.

9. PRODUCTO

9.1 RESUMEN DE LOS PRODUCTOS

Resumen del producto 01	
CONTRATO	PAGUE LO CONTRATADO
TIPO DE CARGA	Veinticuatro (24) horas todos los días de todos los meses del periodo a contratar conforme se indica en los pliegos de condiciones a publicar y el Anexo No.2 Cantidades Horarias Solicitadas.
VIGENCIA DEL CONTRATO	Del 01 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2026.
MERCADO DE REFERENCIA	Mercado Regulado
TAMAÑO DEL CONTRATO	4.311.283 KWh
INDEXADOR	Índice de Precios al Productor Oferta Interna (IPP) del mes de abril de 2025 provisional.
GARANTÍAS	Comprador: Pagaré en blanco con la carta de instrucciones o garantía bancaria Vendedor: Garantía de cumplimiento o pago anticipado
OTROS TÉRMINOS	Todos los demás descritos

Resumen del producto 02	
CONTRATO	PAGUE LO CONTRATADO
TIPO DE CARGA	Veinticuatro (24) horas todos los días de todos los meses del periodo a contratar conforme se indica en los pliegos de condiciones a publicar y el Anexo No.2 Cantidades Horarias Solicitadas.
VIGENCIA DEL CONTRATO	Del 01 de enero de 2027 al 31 de diciembre de 2027.
MERCADO DE REFERENCIA	Mercado Regulado
TAMAÑO DEL CONTRATO	4.364.417 KWh

Carrera 9 No. 3-03 Barrio/Divino Niño. Código Postal 992001

E- Mail: empresasigloxxi.eice@gmail.com contactenos@empresasigloxxi.gov.co

Cel.3208650652

La Primavera - Vichada



EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

SIGLO XXI E.S.P.

"TRABAJAMOS POR UN MEJOR SERVICIO"

NIT. 842.000.030 - 6

INDEXADOR	Índice de Precios al Productor Oferta Interna (IPP) del mes de abril de 2025 provisional.
GARANTÍAS	Comprador: Pagaré en blanco con la carta de instrucciones o garantía bancaria Vendedor: Garantía de cumplimiento o pago anticipado
OTROS TÉRMINOS	Todos los demás descritos

Resumen del producto 03	
CONTRATO	PAGUE LO CONTRATADO
TIPO DE CARGA	Veinticuatro (24) horas todos los días de todos los meses del periodo a contratar conforme se indica en los pliegos de condiciones a publicar y el Anexo No.2 Cantidades Horarias Solicitadas.
VIGENCIA DEL CONTRATO	Del 01 de enero de 2028 al 31 de diciembre de 2028.
MERCADO DE REFERENCIA	Mercado Regulado
TAMAÑO DEL CONTRATO	4.353.488 KWh
INDEXADOR	Índice de Precios al Productor Oferta Interna (IPP) del mes de abril de 2025 provisional.
GARANTÍAS	Comprador: Pagaré en blanco con la carta de instrucciones o garantía bancaria Vendedor: Garantía de cumplimiento o pago anticipado
OTROS TÉRMINOS	Todos los demás descritos

9.1. MODALIDAD DE SUMINISTRO PAGUE LO CONTRATADO – PLC

Modalidad de cotización en la que **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, se compromete a pagar a precio de contrato toda la energía contratada, independiente de que ésta sea consumida o no.

9.2. CANTIDADES SOLICITADAS

Los oferentes deben cotizar en el formato Cuadro de Cantidades de Energía y Precio (Anexo 1), las cantidades ofertadas bajo la modalidad Pague lo Contratado - PC, hasta las cantidades solicitadas de acuerdo con las distribuciones horarias establecidas.

9.3. PRECIO COTIZADO OFERTA



EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

SIGLO XXI E.S.P.

"TRABAJAMOS POR UN MEJOR SERVICIO"

NIT. 842.000.030 - 6

Para las cantidades del Cuadro de Cantidades de Energía y Precio, los oferentes deberán cotizar para cada mes, el precio en pesos por kilovatio-hora (\$/kWh) con dos cifras decimales, en forma de precio monomio fijo en pesos constantes de abril de 2025

Los precios cotizados deben corresponder a los sitios de entrega especificados en el numeral 1.5 de esta invitación a ofrecer.

9.4. IMPUESTOS, TASA Y CONTRIBUCIONES

El oferente deberá considerar en su propuesta que el contrato que se suscriba con **SIGLO XXI EICE E.S.P.** la obligación de pagar todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, vigentes al momento de suscripción del contrato y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven.

- **Retención en la Fuente:** Según estatuto tributario nacional y se aplica o no dependiendo de la naturaleza de la entidad que se presente.
- **Retención de Industria y Comercio:** 0.8%: Según Acuerdo No. 020 del 23 de diciembre de 2018 por el cual se aprueba el Estatuto Tributario del Municipio de La Primavera, Vichada.
- **Estampilla de Adulto Mayor:** 4%: Según Acuerdo No. 020 del 23 de diciembre de 2018 por el cual se aprueba el Estatuto Tributario del Municipio de La Primavera, Vichada.
- **Estampilla de Pro-deportes:** 2.5%: Según Acuerdo No. 009 del 29 de agosto de 2020, por medio del cual se crea la tasa Pro-Deporte y Recreación en el Municipio de La Primavera, Vichada.
- **Estampilla de Pro-cultura:** 2%: Según Acuerdo No. 020 del 23 de diciembre de 2018 por el cual se aprueba el Estatuto Tributario del Municipio de La Primavera, Vichada.
- **Estampilla de Justicia:** 2%: Según Acuerdo No. 006 del 17 de agosto de 2023 por medio del cual se adopta la estampilla para la justicia familiar en el Municipio de La Primavera, Vichada.

Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes. Si con posterioridad a la suscripción del contrato, se llegaren a modificar los impuestos que incidan directamente en los precios cotizados por aumento, disminución o eliminación, así como la creación de nuevos impuestos, ello será tenido en cuenta por LA EMPRESA, para hacer los ajustes que sean del caso y reconocerle los mayores costos o hacerle las deducciones, según la real incidencia. Se consideran impuestos o gravámenes que inciden directamente sobre los precios cotizados con criterio

Carrera 9 No. 3-03 Barrio/Divino Niño. Código Postal 992001

E- Mail: empresasigloxxi.eice@gmail.com contactenos@empresasigloxxi.gov.co

Cel.3208650652

La Primavera - Vichada



EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

SIGLO XXI E.S.P.

"TRABAJAMOS POR UN MEJOR SERVICIO"

NIT. 842.000.030 - 6

legal, no económico, aquellos que tienen como materia imponible el gasto o consumo, aduanas, impuesto sobre las ventas - IVA-, industria y comercio, impuestos selectivos al consumo del nivel departamental.

La Empresa **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, es agente de Retención en la Fuente, NO somos autor retenedores ni grandes contribuyentes.

Es responsabilidad de los oferentes evaluar los impuestos que pudiesen aplicar respecto a su propuesta no asumiendo **SIGLO XXI EICE E.S.P.** a futuro responsabilidad alguna por este aspecto.

10. ANEXOS

10.1 ANEXO 1: CUADRO DE CANTIDADES DE ENERGÍA Y PRECIO

Empresa: _____

Representante Legal: _____

Tipo de Agente: _____

Las tarifas ofertadas están referidas en pesos constantes de abril de 2025

PRODUCTO 1 - CURVA PLC					
AÑO	MES	PERIODO ENERO 2026 - DICIEMBRE 2026			
		E. Solicitada [kWh]	% E. Ofertado	E. Ofertada [kWh]	\$/kWh
2026	1	345.098			
2026	2	345.635			
2026	3	440.635			
2026	4	392.442			
2026	5	350.729			
2026	6	310.458			
2026	7	333.760			
2026	8	359.915			
2026	9	351.877			
2026	10	373.230			
2026	11	340.262			
2026	12	367.243			
Total		4.311.283			

PRODUCTO 2 - CURVA PLC

Carrera 9 No. 3-03 Barrio/Divino Niño. Código Postal 992001

E- Mail: empresasigloxxi.eice@gmail.com contactenos@empresasigloxxi.gov.co

Cel.3208650652

La Primavera - Vichada



EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

SIGLO XXI E.S.P

"TRABAJAMOS POR UN MEJOR SERVICIO"

NIT. 842.000.030 - 6

AÑO	MES	PERIODO ENERO 2027 - DICIEMBRE 2027			
		E. Solicitada [kWh]	% E. Ofertado	E. Ofertada [kWh]	\$/kWh
2027	1	342.653			
2027	2	347.612			
2027	3	447.413			
2027	4	409.690			
2027	5	354.471			
2027	6	312.959			
2027	7	337.450			
2027	8	367.012			
2027	9	355.581			
2027	10	375.703			
2027	11	342.740			
2027	12	371.135			
Total		4.364.417			

PRODUCTO 3 - CURVA PLC					
AÑO	MES	PERIODO ENERO 2028 - DICIEMBRE 2028			
		E. Solicitada [kWh]	% E. Ofertado	E. Ofertada [kWh]	\$/kWh
2028	1	347.383			
2028	2	360.614			
2028	3	445.384			
2028	4	393.926			
2028	5	354.743			
2028	6	313.177			
2028	7	334.771			
2028	8	363.538			
2028	9	353.129			
2028	10	374.327			
2028	11	344.989			
2028	12	367.506			
Total		4.353.488			

Carrera 9 No. 3-03 Barrio/Divino Niño. Código Postal 992001

E- Mail: empresasigloxxi.eice@gmail.com contactenos@empresasigloxxi.gov.co

Cel.3208650652

La Primavera - Vichada



EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

SIGLO XXI E.S.P.

"TRABAJAMOS POR UN MEJOR SERVICIO"

NIT. 842.000.030 - 6

10.2 ANEXO 2. MINUTA DE CONTRATO PROPUESTA

CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

EMPRESA SIGLO XXI EICE E.S.P. No. _____

CONVOCATORIA PÚBLICA SIGLO XXI EICE E.S.P. No. CPESVC 2025-002

SUMINISTRO PERIÓDICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL VENDEDOR A FAVOR DE LA EMPRESA SIGLO XXI EICE E.S.P., CON DESTINO AL MERCADO REGULADO PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2026 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2028.

COMPRADOR : EMPRESA SIGLO XXI EICE E.S.P.

VENDEDOR : _____

VALOR DEL CONTRATO : _____

TIPO DE CONTRATO : _____

Entre los suscritos a saber, _____, **mayor** de edad y vecino de _____, identificado con la cédula de ciudadanía número _____ expedida en _____, actuando en nombre y representación legal de **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, empresa de servicios públicos domiciliarios, con domicilio social en el municipio de La Primavera Vichada, debidamente constituida de conformidad con las leyes de la República de Colombia, tal como lo acredita con el Acuerdo Municipal No. _____ del ____ de _____ de _____, que se anexa a este contrato, de una parte que para efectos del presente contrato se denominará EL COMPRADOR; y de la otra _____, mayor de edad, vecino de _____ identificado con la cédula de ciudadanía número _____ expedida en _____, quien obra en su condición de Representante Legal de _____, domiciliada en _____, debidamente facultado por la Junta Directiva, según Acta No. _____ del _____ de _____ del año _____, haciendo constar que _____ es una empresa de servicios públicos domiciliarios _____, _____, constituida mediante Acuerdo de Creación No. ____ de ____ de fecha ____ de _____ del año _____, que se anexa, para efectos del presente contrato se denominará EL VENDEDOR, se ha celebrado el presente contrato de suministro de energía eléctrica que se rige por las siguientes cláusulas, previas las siguientes consideraciones:

Carrera 9 No. 3-03 Barrio/Divino Niño. Código Postal 992001

E- Mail: empresasigloxxi.eice@gmail.com contactenos@empresasigloxxi.gov.co

Cel.3208650652

La Primavera - Vichada



EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

SIGLO XXI E.S.P.

"TRABAJAMOS POR UN MEJOR SERVICIO"

NIT. 842.000.030 - 6

ANTECEDENTES:

1. Que **EL COMPRADOR** por medio de la CONVOCATORIA PÚBLICA SIGLO XXI EICE E.S.P. No. **CPESVC 2025-002**, invitó a ofertar el suministro de energía eléctrica para atender su demanda del mercado regulado, para el período comprendido entre el 1° de enero del año 2026 a diciembre 31 del año 2028.
2. Que una vez evaluadas las ofertas, **EL COMPRADOR** le adjudicó el Contrato de Compraventa de Energía Eléctrica a **EL VENDEDOR**, tal como se informó mediante comunicación No. _____ del _____ (____) de _____ del año 2025.
3. Que una vez efectuadas las anteriores consideraciones las partes han decidido suscribir el presente Contrato, que se regirá por las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERO - OBJETO. - La presente oferta tiene por objeto el suministro periódico de energía eléctrica por el vendedor a favor de SIGLO XXI EICE E.S.P., con destino al mercado regulado, en las cantidades determinadas en el Cuadro de Cantidades de Energía y Precio adjunto a la presente oferta.

SEGUNDO - PLAZO DE EJECUCIÓN. - El objeto ofrecido se ejecutará entre el **1 de enero del 2026** o fecha de registro ante el ASIC y el **31 de diciembre de 2028**.

TERCERO. - PRECIO DE LA ENERGIA. - El precio de la energía eléctrica es el establecido en el **Anexo No.1**, en concordancia con la Oferta presentada por **EL VENDEDOR** en el proceso de la Convocatoria Pública No XXXXXX del XX de XXXXX del dos mil XXXXXX (XXXX), que hacen parte de este contrato.

PARÁGRAFO. Para todos los efectos legales a que hubiere lugar, el presente contrato es de cuantía indeterminada. El valor se determinará mensualmente, a medida que se vaya cumpliendo el suministro de energía y durante el tiempo de vigencia del contrato.

CUARTO- ALCANCE DEL SUMINISTRO. - El vendedor se compromete a suministrar a **SIGLO XXI IECE E.S.P.**, en la modalidad este Pague lo Contratado PLC para el período del **01 de enero de 2026** y el **31 de diciembre de 2028**, las cantidades de energía que aparecen relacionadas en el Cuadro de Cantidades de Energía y Precio de la oferta.

QUINTO - PRECIO DE LA ENERGÍA SUMINISTRADA. - El precio del presente suministro, especificado en pesos colombianos constantes del mes de abril de 2025 por kW., es el indicado en el Cuadro de Cantidades de Energía y Precio de la oferta.

SEXTO - LIQUIDACIÓN DEL SUMINISTRO. - La liquidación del suministro se hará con base en las cifras pactadas en los puntos cuarto y quinto de la oferta. Las cantidades de

Carrera 9 No. 3-03 Barrio/Divino Niño. Código Postal 992001

E- Mail: empresasygloxxi.eice@gmail.com contactenos@empresasygloxxi.gov.co

Cel.3208650652

La Primavera - Vichada



EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

SIGLO XXI E.S.P.

"TRABAJAMOS POR UN MEJOR SERVICIO"

NIT. 842.000.030 - 6

energía realmente suministradas serán las que calcule el Sistema de Intercambios Comerciales (SIC) para EMPRESA DE ENERGÍA ESP.

SÉPTIMO - FÓRMULA DE AJUSTE. - La actualización mensual del precio del suministro se hará con base en la variación del Índice de Precios al Productor Serie Oferta Interna (provisional) certificado por la entidad competente, de acuerdo con la siguiente fórmula de ajuste:

$$P_i = P_0 (IPP_i / IPP_0),$$

donde:

P_0 = Tarifa de referencia definida en el anexo N° __,

P_i = Tarifa del i-ésimo mes,

IPP_0 = Índice de Precios abril 2025,

IPP_i = Índice de Precios al Productor Serie Oferta Interna certificado por la autoridad competente para el i-ésimo mes.

El valor resultante de aplicar la fórmula de indexación se redondeará a dos (2) decimales y este será el que se utilice para la liquidación y facturación de la energía suministrada.

OCTAVO - FACTURAS Y FORMA DE PAGO. – SIGLO XXI EICE E.S.P., deberá efectuar el pago de la energía suministrada en cada mes en pesos colombianos. Cada factura que presente **EMPRESA VENDEDORAS** contendrá los soportes correspondientes y cumplirá con los requisitos exigidos tanto en la legislación tributaria como los solicitados por **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, el siguiente es el procedimiento para la facturación y los pagos: **1. Facturación.** - Para cobrar el valor de la energía suministrada, presentaremos la factura a más tardar el día quince (15) de cada mes. La factura será enviada personalmente a **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, en mediante facturación electrónica remitiendo la facturación y los respectivos anexos a los siguientes correos electrónicos: contactenos@empresasigloxxi.gov.co , empresasigloxxi.eice@gmail.com., cuando sea enviada por correo certificado, la factura electrónica será aceptada por parte de **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, si dentro de los tres (3) días posteriores a su recibo, ésta no es rechazada por el comercializador, conforme lo establecido en la legislación vigente. Para los facturadores electrónicos, se entienda que la factura fue radicada en la fecha en que se envía por correo electrónico. El envío de las facturas vía correo electrónico es necesario para que **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, adelante la revisión y aprobación de las mismas. El vencimiento será treinta (30) días contados a partir del último día de suministro del mes correspondiente, que, en caso de ser un día no hábil, se entenderá que el pago debe realizarse en el primer día hábil posterior. **2. Forma de pago:** **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, deberá realizar los pagos en la cuenta que establezca el vendedor en cada factura. (Favor indicar en este punto la forma de pago, y si existen, las condiciones en que se deben realizar, v.gr. fiducias).

PARÁGRAFO 1.- SIGLO XXI EICE E.S.P., al momento del pago de las respectivas facturas, practicará los descuentos legales que rijan en esa fecha.

Carrera 9 No. 3-03 Barrio/Divino Niño. Código Postal 992001

E- Mail: empresasigloxxi.eice@gmail.com contactenos@empresasigloxxi.gov.co

Cel.3208650652

La Primavera - Vichada



EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

SIGLO XXI E.S.P.

"TRABAJAMOS POR UN MEJOR SERVICIO"

NIT. 842.000.030 - 6

NOVENO - IMPUESTOS. -, EL VENDEDOR mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo.

PARÁGRAFO PRIMERO: IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES. Si a consecuencia de la ejecución del presente contrato, se origina el pago de impuestos, tasas o contribuciones del orden nacional, departamental o municipal, su pago y sujeción pasiva serán los que se deriven de las normas legales que los regulen.

La Empresa **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, es agente de Retención en la Fuente, NO somos autor retenedores ni grandes contribuyentes.

DÉCIMO - GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. – Cada una de las partes constituirá a favor de la otra la siguiente garantía:

GARANTÍAS A CARGO DEL VENDEDOR: El vendedor tendrá cinco (5) días hábiles a partir de la firma de la minuta de contrato para constituir a favor de **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, como garantía de cumplimiento, un pagaré en blanco con carta de instrucciones, en los que se indique el número de identificación tributario NIT, tanto del vendedor como de **SIGLO XXI EICE E.S.P.**,

Este pagaré avalará la ejecución de las obligaciones derivadas de la relación jurídica surgida de la oferta, incluida la de cumplir con los mecanismos de cubrimiento para las transacciones del mercado de energía mayorista, en los plazos establecidos en la regulación vigente para el cumplimiento del objeto ofrecido, y amparará perjuicios derivados del incumplimiento.

El pagaré en blanco tendrá una vigencia que se contará desde los seis (6) días hábiles anteriores al inicio del plazo de ejecución del contrato y hasta la finalización del mencionado plazo de ejecución, más tres (3) meses. El mismo debe estar suscrito por el representante legal.

El perjuicio incluye, sin limitarse a ello, el mayor valor que **SIGLO XXI EICE E.S.P.** tenga que pagar por la energía dejada de suministrar por el VENDEDOR, en cuyos eventos **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, la podrá hacer efectiva. Para la constitución de esta garantía, el valor estimado de suministro se calculará como la cantidad de energía aceptada multiplicada por el precio unitario ofertado e indexado correspondiente.

En caso de que la CREG expida regulación asociada al cumplimiento de la relación jurídica surgida de esta oferta, durante su vigencia, el VENDEDOR se obliga a presentar las garantías adicionales a que haya lugar y las que compensen el riesgo que la nueva regulación tenga por objeto cubrir.

Una vez finalizada la vigencia del pagaré, el VENDEDOR deberá devolver el pagaré en blanco con su respectiva carta de instrucciones al COMPRADOR, siempre que se encuentre a paz y salvo de sus obligaciones contractuales.

Carrera 9 No. 3-03 Barrio/Divino Niño. Código Postal 992001

E- Mail: empresasygloxxi.eice@gmail.com contactenos@empresasygloxxi.gov.co

Cel.3208650652

La Primavera - Vichada



EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

SIGLO XXI E.S.P.

"TRABAJAMOS POR UN MEJOR SERVICIO"

NIT. 842.000.030 - 6

GARANTÍAS A CARGO DE EL COMPRADOR.: SIGLO XXI EICE E.S.P.: Dentro de los siete (7) días siguientes a la fecha de aceptación de la oferta constituirá un pagaré, con su respectiva carta de instrucciones, a favor del vendedor favorecido para garantizar el pago de la energía suministrada, adicionalmente constituirá una garantía bancaria, según las características de la oferta que resulte adjudicada o efectuará pago anticipado a más tardar diez días hábiles antes del inicio del suministro.

Adicional al pagaré en blanco con carta de instrucciones, **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, constituirá a favor del **VENDEDOR** una garantía de pago con las siguientes características:

a) Tipo de Garantía: Garantía Bancaria.

1. Valor de la Garantía: 1,5 veces del promedio mensual de facturación de la vigencia a respaldar. Para esto, el estimado de facturación mensual se calculará multiplicando las cantidades contratadas, por el precio contratado indexado al último IPP Oferta Interna conocido al momento de la solicitud de constitución de la garantía. El precio del periodo a cubrir se indexará con un crecimiento del IPP del 4% anual.
2. Vigencia de la Garantía: La garantía debe ser constituida por toda la vigencia de contrato y un mes y medio (1.5) posterior a la fecha de finalización del contrato. En caso de que la garantía no se pueda suscribir por este período, el **COMPRADOR** podrá constituir la garantía por una vigencia de un año y deberá renovarla con una anticipación de dos (2) meses a la fecha de finalización de su vigencia. Para el último periodo de renovación deberá constituirse con una vigencia hasta la fecha de finalización del contrato y un mes y medio (1.5) adicional de modo que no queden periodos descubiertos. La renovación de la garantía podrá realizarse mediante un otrosí a la garantía actual o mediante la expedición de una garantía nueva.
3. Calificación financiera: La entidad que emite la garantía debe tener una calificación mayor a AA+.

La garantía de que trata esta cláusula deberá ser entregada por el **COMPRADOR** a satisfacción del **VENDEDOR** a más tardar 30 días antes de iniciar el suministro.

b). Tipo de pago anticipado.

SIGLO XXI E.I.C.E. E.S.P., se obliga con el vendedor que resulte favorecido, a realizar el pago anticipado del cien por ciento (100%) del valor mensual estimado a pagar por concepto de suministro de energía eléctrica. Este pago se realizará, a más tardar, el día veinte (20) calendario del mes anterior al de consumo. En caso de que no sea un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediatamente posterior.

Adicionalmente, para garantizar el cumplimiento del Contrato, **SIGLO XXI E.I.C.E. E.S.P.**, otorgará, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la formalización del contrato, un pagaré en blanco a favor del **VENDEDOR**, con su respectiva carta de instrucciones, en los que se indique el número de identificación tributaria NIT de ambas partes.

Carrera 9 No. 3-03 Barrio/Divino Niño. Código Postal 992001

E- Mail: empresasigloxxi.eice@gmail.com contactenos@empresasigloxxi.gov.co

Cel.3208650652

La Primavera - Vichada



EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

SIGLO XXI E.S.P.

"TRABAJAMOS POR UN MEJOR SERVICIO"

NIT. 842.000.030 - 6

Este pagaré avalará la ejecución de las obligaciones derivadas de la relación jurídica surgida de la oferta, para el cumplimiento del contrato, y amparará perjuicios derivados del incumplimiento.

El pagaré en blanco tendrá una vigencia que se contará desde los seis (6) días hábiles anteriores al inicio del plazo de ejecución y hasta la finalización del mencionado plazo de ejecución. El mismo debe estar suscrito por el representante legal

PARÁGRAFO PRIMERO: Las garantías previstas en esta cláusula deberán, una vez constituidas, mantenerse vigentes por toda la duración del presente contrato. En el evento en que las garantías otorgadas tengan fecha de vencimiento durante la vigencia del contrato, éstas deberán ser reemplazadas de manera previa a su expiración. En el evento de vencimiento de una de las garantías, si ésta no es reemplazada, el PROVEEDOR tendrá el derecho de dar por terminado el presente contrato y realizar las gestiones que sean necesarias para tal fin."

DÉCIMO PRIMERO – MORA - En caso de que los pagos no sean efectuados dentro de los plazos establecidos, y si las causas del retraso son imputables a **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, esta reconocerá intereses moratorios en la cancelación de las facturas a la tasa máxima permitida por la ley comercial vigente. Para los efectos del pago de intereses, el vendedor deberá efectuar los cálculos correspondientes y presentar la factura respectiva con los soportes que demuestren su existencia, el período por el cual se cobra y la tasa aplicada.

DÉCIMO SEGUNDO – PUNTO DE ENTREGA- La energía será entregada por EL VENDEDOR en los puntos de frontera que EL COMPRADOR mantiene con el Sistema de Transmisión Nacional (STN), incluyendo aquellos que se generen por expansión de su mercado.

DÉCIMO TERCERO - FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO- SIGLO XXI EICE E.S.P., y El vendedor se obligan a dar cumplimiento a las estipulaciones acordadas, salvo la ocurrencia de fuerza mayor o caso fortuito ajenos a la voluntad de los mismos, debidamente comprobados, caso en el cual **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, y El vendedor se pondrán de acuerdo a fin de adecuar las condiciones de la relación jurídica surgida de la oferta, a las nuevas situaciones que se presenten. **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, y El vendedor, según el caso, quedarán relevados del cumplimiento de sus obligaciones por circunstancias imprevisibles e irresistibles ajenas a ellos, que impidan la ejecución de las obligaciones estipuladas en esta oferta, quedando obligado quien se encuentre incurso en la circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito a dar aviso a el otro, dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes a su ocurrencia y desde tal momento se suspenderán las obligaciones para ambos. En caso de desaparecer tal circunstancia, **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, y El vendedor continuarán la ejecución de sus obligaciones en la forma estipulada anteriormente. Para todos los efectos de la presente minuta de contrato, constituyen eventos de fuerza mayor entre otros, pero sin que se entienda que se están limitando, los siguientes acontecimientos: actos o acciones terroristas; sabotajes; guerra; insurrección civil; terremotos; vientos huracanados; inundaciones; avalanchas; deslizamientos de tierras; huelgas generalizadas o disputas de

Carrera 9 No. 3-03 Barrio/Divino Niño. Código Postal 992001

E- Mail: empresasigloxxi.eice@gmail.com contactenos@empresasigloxxi.gov.co

Cel.3208650652

La Primavera - Vichada



EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

SIGLO XXI E.S.P.

"TRABAJAMOS POR UN MEJOR SERVICIO"

NIT. 842.000.030 - 6

orden general que no tengan como origen una actitud culposa de **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, o de El vendedor y, en general, cualquier otra circunstancia imprevista que escape al control de los mismos y ante la cual sea imposible resistir. En todo caso quien alegue la fuerza MAYOR o caso fortuito deberá demostrarlo, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la ocurrencia del hecho. Las obligaciones pendientes de pago, ocasionadas con anterioridad a la ocurrencia de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, deberán ser cubiertas por **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, en los períodos estipulados. En ningún caso las obligaciones de pago se suspenderán por la ocurrencia de un evento de caso fortuito y/o fuerza mayor.

DÉCIMO CUARTO - CAUSALES DE TERMINACIÓN - Serán causales de terminación de la relación jurídica surgida de la oferta antes de su vencimiento las siguientes: a) El incumplimiento de cualquiera de las partes de sus obligaciones. b) Por expreso mandato de la ley. c) De común acuerdo entre las partes. d) Si el COMPRADOR incurre en mora de su obligación de pagar dentro de los plazos establecidos en el presente contrato, el valor de una (1) factura de energía eléctrica contratada o consumida., e) El no cumplimiento del suministro de la energía por parte del vendedor a **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, por más de ocho (8) días consecutivos en cumplimiento de las resoluciones CREG 001, CREG 063 del año 2003, CREG 019 de 2006 y las que las modifiquen o sustituyan, f) El incumplimiento de la obligación de constituir los mecanismos de cubrimiento para las transacciones del mercado mayorista de energía en los plazos establecidos en la regulación vigente para el cumplimiento del objeto ofrecido y este hecho afecte el despacho y/o registro oportuno del presente contrato. g) La no constitución y presentación dentro de los términos establecidos en la regulación, de las garantías adicionales que se deriven de nueva regulación expedida por la CREG asociada al cumplimiento de la relación jurídica surgida de esta oferta, durante su vigencia y las que compensen el riesgo que dicha regulación tenga por objeto cubrir, h) El retiro efectivo del agente del mercado en las condiciones establecidas en la resolución CREG 156 de 2011 y las que la adicionen, las modifiquen o las complementen e i) Cuando los representantes legales, directivos, ejecutivos o socios con una participación igual o superior al 5%, de cualquiera de las partes sean incluidos en la lista OFAC (Clinton) o en listas públicas vinculantes para Colombia, sea vinculado a una investigación formal (imputación de cargos o traslado del escrito de acusación) o condenado por los delitos de financiación al terrorismo, lavado de activos, o por extinción de dominio dirigido contra el patrimonio de su empresa. j) Cualquiera de las partes entre en los programas de limitación de suministro; k) La no suscripción de las garantías establecidas en la condición décima de la minuta.

PARÁGRAFO 1 - EL VENDEDOR se compromete a cumplir con la capacidad de respaldo para operaciones en el MEM, en el evento que no cumpla con lo señalado en la Resolución 156 de 2012 y las que las modifiquen o sustituyan, **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, podrá dar por terminada la Relación Jurídica sin que ello dé lugar a ningún tipo de indemnización a favor del COMPRADOR y se dará aplicación a lo estipulado en el numeral Décimo Quinto. La aplicación del presente párrafo es de aplicación bilateral.

Carrera 9 No. 3-03 Barrio/Divino Niño. Código Postal 992001

E- Mail: empresasigloxxi.eice@gmail.com contactenos@empresasigloxxi.gov.co

Cel.3208650652

La Primavera - Vichada



EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

SIGLO XXI E.S.P.

"TRABAJAMOS POR UN MEJOR SERVICIO"

NIT. 842.000.030 - 6

PARÁGRAFO 2 - La terminación anticipada del contrato no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las obligaciones previamente contraídas en desarrollo del mismo.

DÉCIMO QUINTO - INCUMPLIMIENTO. - En caso de terminación de la relación jurídica surgida de la oferta por las causales a), d), e), f), g), h), i), j) y k) señaladas en el punto décimo cuarto de la presente oferta, la parte que incumpla pagará a la otra a título de incumplimiento, una suma igual al diez por ciento (10 %) del valor estimado de la relación jurídica surgida de la aceptación de la oferta, como estimación anticipada de los perjuicios que le cause. En caso que el vendedor incumpla y se le de aplicación a este punto, autoriza a **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, a descontar el valor a que se refiere la misma, de las sumas que le adeude **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, de no ser ello posible, se hará efectiva la garantía de cumplimiento. Si tales sumas no son suficientes, **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, podrá cobrar el valor de este punto por vía ejecutiva, con base en la presente minuta de contrato, los documentos que se originen de su aceptación y la declaración que haga sobre el incumplimiento. Lo anterior sin perjuicio de que la parte cumplida solicite la totalidad del valor de los perjuicios causados en lo que excedan al valor de este punto. El valor estimado del suministro de energía se calcula como la cantidad de energía aceptada multiplicada por el precio correspondiente. Ambas partes renuncian expresamente al requerimiento exigido en el artículo 1595 del Código Civil para ser constituido en mora.

PARÁGRAFO PRIMERO. Para efectos de dar aplicación a la terminación de la relación jurídica en los términos aquí establecidos, la parte cumplida notificará el incumplimiento a la parte incumplida, la cual tendrá cinco (5) días hábiles para resolver el incumplimiento. Pasado este término sin resolver el incumplimiento, la relación jurídica se dará por terminada de pleno derecho, sin necesidad de requerimiento adicional o declaración judicial, y la parte cumplida ejercerá su derecho al pago estipulado en la presente cláusula.

PARÁGRAFO SEGUNDO. La parte cumplida informará al Administrador del SIC para que éste deje de considerar la relación jurídica surgida de la oferta, en la comercialización del mercado mayorista, en el evento de darse una terminación anticipada de la misma.

PARÁGRAFO TERCERO. En caso que el vendedor incumpla y existan obligaciones exigibles entre las partes, autorizamos a **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, realizar la compensación de que trata el código civil, en especial, pero sin limitarse a los Cargos por Uso de Distribución Local y Cargos por uso del Sistema de Transmisión Regional.

PARÁGRAFO CUARTO. No constituye incumplimiento por parte del VENDEDOR las fallas en los sistemas de transmisión, pues la calidad, confiabilidad y continuidad, son responsabilidad del operador de red; por lo tanto, el VENDEDOR no es responsable por fallas en el transporte y distribución de energía

DÉCIMO SEXTO.-. LIQUIDACIÓN DE LA RELACIÓN JURÍDICA SURGIDA DE LA OFERTA. - Las partes se comprometen a reunirse a más tardar el de de mm del aaaa, con el fin de liquidar la relación jurídica surgida de la oferta en las oficinas de **SIGLO XXI EICE E.S.P.**; si una de las partes no se hace presente la otra liquidará la relación jurídica surgida

Carrera 9 No. 3-03 Barrio/Divino Niño. Código Postal 992001

E- Mail: empresasyigloxxi.eice@gmail.com contactenos@empresasyigloxxi.gov.co

Cel.3208650652

La Primavera - Vichada



EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

SIGLO XXI E.S.P.

"TRABAJAMOS POR UN MEJOR SERVICIO"

NIT. 842.000.030 - 6

de la oferta con la información disponible, dando aviso de este hecho a la otra parte, la cual se acogerá a esta liquidación. En el evento que el SIC llegare a modificar la información correspondiente a la energía suministrada reportada para esta relación jurídica surgida de la oferta, con posterioridad a la liquidación de la misma, las partes se obligan a realizar los ajustes y pagos que fueren del caso.

DÉCIMO SÉPTIMO.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.- Para todas las diferencias que surjan entre las partes relacionadas con la ejecución de la presente oferta, relativas a la celebración, interpretación, ejecución o liquidación de la relación jurídica surgida de la oferta, las partes buscarán mecanismos de arreglo directo tales como la negociación directa, la amigable composición, o la conciliación, para esto se fijan un plazo de dos (2) meses contados a partir de la fecha en que la parte no afectada reciba la solicitud de la otra parte. En el evento en que la controversia no pueda ser resuelta por los mecanismos de arreglo directo, las partes podrán someter la controversia esta deberá someterse a un Tribunal de Arbitramento, para lo cual se pondrán de acuerdo en la designación de tres árbitros, quienes fallarán en derecho. El tribunal funcionará en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Ciudad de Bogotá. Si las partes no llegaren a un acuerdo sobre la designación de los árbitros, el tribunal operará de acuerdo con lo señalado por la Cámara de Comercio de Ciudad de Bogotá. La organización interna del Tribunal, así como los costos y honorarios aplicables, estarán sujetos al reglamento estipulado por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Ciudad de Bogotá.

DÉCIMO OCTAVO - CESIÓN DE LA RELACIÓN JURÍDICA SURGIDA DE LA OFERTA Cualquiera de las partes podrá ceder la relación jurídica surgida de la oferta en todo o en parte, o subcontratar la realización de su objeto, con la autorización previa y escrita de la otra parte. La parte solicitante deberá informar con al menos dos meses de antelación a la propuesta de inicio de la cesión.

DÉCIMO NOVENO - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. - Declaramos que no nos encontramos incursos en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la ley. Si llegase a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el vendedor, ésta cederá la relación jurídica surgida de la oferta previa autorización escrita de **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, o, si ello no fuere posible o autorizado, renunciará a su ejecución.

VIGÉSIMO - LEY APLICABLE Y CAMBIOS EN LA LEGISLACIÓN. - La relación jurídica surgida de la oferta se rige por las leyes vigentes en la República de Colombia, quedan igualmente incorporadas a la misma las normas expedidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Si con posterioridad a la fecha de su celebración y perfeccionamiento se expiden o promulgan disposiciones legales que modifiquen los términos, condiciones y derechos adquiridos mediante esta minuta de contrato, las partes expresamente se obligan a realizar en el menor tiempo posible, todas las modificaciones y ajustes necesarios para dar cumplimiento a las nuevas regulaciones, de manera que se brinden mutuamente las

Carrera 9 No. 3-03 Barrio/Divino Niño. Código Postal 992001

E- Mail: empresasigloxxi.eice@gmail.com contactenos@empresasigloxxi.gov.co

Cel.3208650652

La Primavera - Vichada



EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

SIGLO XXI E.S.P.

"TRABAJAMOS POR UN MEJOR SERVICIO"

NIT. 842.000.030 - 6

condiciones que les permitan ejecutar el contrato dentro de los parámetros económicos, financieros y de operación inicialmente pactados.

VIGÉSIMO PRIMERO. - TÉRMINOS DE RESPUESTA A SOLICITUDES. - Existirá un término de hasta quince (15) días para contestar las inquietudes que se planteen las partes por escrito. Todas las comunicaciones y notificaciones a que haya lugar en razón de la presente relación jurídica surgida de la oferta serán remitidas por las partes así: **EL VENDEDOR: EMPRESA VENDEDORA S.A. ESP**, Teléfono No **Teléfono vendedor**; **COMPRADOR SIGLO XXI EICE E.S.P.**: Gerente, dirección: Cra 9 No. 3-03 Barrio Divino Niño, Ciudad La Primavera Vichada, Teléfono celular No 320 8650652, correo electrónico: empresasigloxxi.eice@gmail.com.

VIGÉSIMO SEGUNDO. - EXISTENCIA. - La existencia de la relación jurídica surgida de la oferta se encontrará sujeta a la condición suspensiva de que se constituya la garantía de cumplimiento y a la entrega del pagaré en blanco con su respectiva carta de instrucciones por parte del VENDEDOR.

VIGÉSIMO TERCERO. - REGISTRO DEL CONTRATO Y EXIGIBILIDAD. El presente contrato será exigible una vez sea registrado ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales ASIC. Las labores de registro ante el ASIC deberán realizarse por parte de **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, a más tardar dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la fecha de formalización del contrato de acuerdo con lo estipulado en la Resolución CREG 130 de 2019.

En caso de que al momento de registro del presente contrato alguna de las partes no se encuentre a paz y salvo con el ASIC, y esa condición retarde la fecha de entrada en operación del mismo por más de quince (15) días calendario, incluyendo la presentación de las garantías definidas en la regulación vigente o cualquier circunstancia que injustificadamente retarde el registro del Contrato, se dará cumplimiento a lo estipulado en el capítulo II de la Resolución CREG 157 de 2011. Si esta situación persiste luego de transcurridos quince (15) días calendarios siguientes a la fecha de inicio del contrato, el agente cumplido podrá dar por terminado el presente contrato de acuerdo con lo establecido en la Cláusula Décima Tercera y hacer efectiva la penalidad prevista en el contrato.

Para efectos de este registro **EMPRESA VENDEDORA ESP**, actúa en calidad de _____ (**GENERADOR o COMERCIALIZADOR**).

VIGÉSIMO CUARTO. - DESPLAZAMIENTO. - La relación jurídica surgida de la oferta no desplazará otras relaciones jurídicas o contratos existentes, ni será desplazada por cualquier otra relación jurídica que exista posteriormente para **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, o por contratos para el mismo período y mercado.

VIGÉSIMO QUINTO. - DOMICILIO. - Las partes acuerdan como domicilio contractual el municipio de La Primavera– Departamento del Vichada.

VIGÉSIMO SEXTO. – DECLARACIONES: El suscrito declara que: (i) Tiene poder legal para firmar y presentar la oferta, (ii) Esta oferta y la relación jurídica surgida de la misma,

Carrera 9 No. 3-03 Barrio/Divino Niño. Código Postal 992001

E- Mail: empresasigloxxi.eice@gmail.com contactenos@empresasigloxxi.gov.co

Cel.3208650652

La Primavera - Vichada



EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

SIGLO XXI E.S.P.

"TRABAJAMOS POR UN MEJOR SERVICIO"

NIT. 842.000.030 - 6

compromete única y totalmente a la empresa que legalmente represento, (iii) Hemos estudiado cuidadosamente los documentos de la invitación a ofrecer y renunciamos a cualquier reclamación por desconocimiento o errónea interpretación de los mismos, (iv) Hemos revisado detenidamente la oferta adjunta y declaramos que ésta no contiene ningún error u omisión, (v) Declaramos no encontrarnos incursos en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades legales

VIGÉSIMO SÉPTIMO. - CUMPLIMIENTO DE NORMAS ANTICORRUPCION. Las partes se comprometen durante la vigencia de la relación jurídica surgida de la oferta a efectuar un manejo adecuado y transparente del origen y uso de los bienes y/o recursos destinados al objeto de la presente oferta, con fundamento en los principios de honestidad, eficiencia, eficacia y legalidad, y a respetar la normativa jurídica y reglamentaria vigente en el ordenamiento jurídico nacional e internacional en materia de actos contra la Corrupción, Lavado de Activos, Financiación del terrorismo y Extinción de Dominio.

Las partes certifican que a la fecha de perfeccionamiento de la presente relación jurídica no están incluidas en la lista OFAC (Clinton) ni en listas públicas vinculantes para Colombia, las cuales podrán ser consultadas por las Partes, ni se encuentran vinculadas formalmente (imputación de cargos o traslado del escrito de acusación) en ningún proceso penal por los delitos de lavado de activos, soborno, financiación del terrorismo o cualquiera de sus delitos subyacentes.

Las Partes acuerdan y se obligan a que, durante la celebración y ejecución del contrato, ni éstas, ni los contratistas o sus trabajadores ofrecerán, prometerán, aceptarán o darán directamente o a través de interpuesta persona, dinero, objetos de valor o cualquier otra dádiva, a ningún servidor público o funcionario del Estado colombiano o de un Estado extranjero, o a particulares, con el fin de iniciar, obtener o retener cualquier negocio, ventaja o actividad asociada al contrato. Así mismo, las Partes y quienes actúen en su representación, ni directa ni indirectamente podrán ofrecer, prometer, aceptar dinero, objetos de valor o cualquier otra dádiva entre ellos, para recibir cualquier tipo de ventaja comercial, relacionada directa o indirectamente con la ejecución del contrato, ya sea a nombre propio o de la otra parte. Las Partes reconocen que cualquier incumplimiento de la presente Cláusula constituye causal de terminación unilateral a favor de la parte cumplida, de acuerdo con lo establecido en el presente contrato, sin que la parte incumplida tenga derecho a indemnización alguna. En caso que, las partes, así como los contratistas y trabajadores de aquellas conozcan un incumplimiento que contravenga lo aquí establecido, utilizarán en el caso de vendedor el correo electrónico del vendedor y en el caso de SIGLO XXI EICE E.S.P., a través de empresasigloxxi.eice@gmail.com , disponibles para reportar tal incumplimiento.

VIGÉSIMO OCTAVO. - CUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE CONTROL AL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. Las partes se sujetan a las normas vigentes y aplicables sobre prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo (art. 323 del código penal y demás normas y resoluciones que regulan la materia). El incumplimiento a esta estipulación faculta a la parte cumplida para poner fin inmediato a la relación contractual sin que haya lugar a pago de ningún tipo de indemnización por daños y/o perjuicios. Igualmente, LAS PARTES ante el conocimiento de la ocurrencia de esta falta, tendrán la obligación de poner los hechos en conocimiento de las autoridades competentes para que realicen la correspondiente investigación.

Carrera 9 No. 3-03 Barrio/Divino Niño. Código Postal 992001

E- Mail: empresasigloxxi.eice@gmail.com contactenos@empresasigloxxi.gov.co

Cel.3208650652

La Primavera - Vichada



EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

SIGLO XXI E.S.P

"TRABAJAMOS POR UN MEJOR SERVICIO"

NIT. 842.000.030 - 6

Las Partes declaran que tanto los recursos utilizados en la ejecución del Negocio Jurídico como sus ingresos, provienen de actividades y fuentes lícitas y se compromete a no utilizar a la otra parte o al contrato celebrado como vehículo para dar apariencia de legalidad a recursos obtenidos en desarrollo de actividades ilícitas; igualmente se obligan a reportar a la otra parte la inclusión de su nombre, razón o denominación social, el de sus socios con participación superior al 5%, sus administradores, representantes legales o cualquier aportante de recursos bajo cualquier título, en listas vinculantes para Colombia, así como en las listas emitidas por la OFAC. De igual forma, deberá reportarse en caso de que, las personas relacionadas presenten durante la ejecución del contrato condenas mediante sentencia en firme emitida por autoridades en Colombia o en el exterior por los delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo o sus delitos fuente. En igual sentido, las partes se obligan a responder ante la otra parte o cualquier tercero afectado por los perjuicios causados derivados de estos hechos.

El incumplimiento de la obligación aquí contenida, la inclusión en las listas mencionadas o la condena mediante sentencia en firme por los delitos indicados en la presente cláusula constituye causal a favor de la parte cumplida para dar por terminado el contrato y realizar las gestiones que sean necesarias para tal fin, acorde con lo dispuesto en la regulación vigente.

VIGÉSIMO NOVENO - CONFIDENCIALIDAD. Las partes declaran y reconocen como información confidencial y se obligan a mantener en confidencialidad toda la información y material que se entreguen en relación con el Contrato/oferta ("Información Confidencial"), durante toda la vigencia del Contrato/oferta y hasta dos años después de terminado, cualquiera sea la causa de su término, no pudiendo bajo ninguna circunstancia utilizar en cualquier forma la Información Confidencial que le hubiera sido entregada por la otra parte o a la cual hubiere tenido acceso, para un fin distinto del cumplimiento de las obligaciones bajo este Contrato/oferta.

Asimismo, deberá responder por los daños y perjuicios que ocasione el incumplimiento de esta obligación, en el marco de las disposiciones de limitación de responsabilidad.

Igualmente, las partes aseguran la confidencialidad de la información y registros que componen las bases de datos de la otra parte, cuando la utilización de ésta dependa de una de ellas.

En consecuencia, y además de lo señalado precedentemente, las partes se obligan por este acto a proteger la Información Confidencial de la otra parte del mismo modo en que protegen la confidencialidad de la información de su propiedad de similar naturaleza, tomando todas las medidas de resguardo razonables correspondientes y garantiza que, tanto su personal como el de las empresas que eventualmente subcontrate, guardarán reserva y confidencialidad respecto de los trabajos, antecedentes, documentos, operaciones, bases de datos, o cualquier tipo de Información Confidencial de que tomen conocimiento con motivo de este Contrato/oferta, y a disponer que se consignent obligaciones similares en los respectivos contratos de trabajo.

Carrera 9 No. 3-03 Barrio/Divino Niño. Código Postal 992001

E- Mail: empresasigloxxi.eice@gmail.com contactenos@empresasigloxxi.gov.co

Cel.3208650652

La Primavera - Vichada



EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

SIGLO XXI E.S.P.

"TRABAJAMOS POR UN MEJOR SERVICIO"

NIT. 842.000.030 - 6

Respecto de los antecedentes antes mencionados que deban eliminarse, éstos no podrán ser entregados a los servicios de aseo o terceros, sin que previamente hayan sido destruidos mediante sistema que impida absolutamente su lectura o comprensión.

No se considera violación de la confidencialidad: i) Cuando la información suministrada deba ser entregada por orden de autoridad judicial o administrativa; ii) Cuando la información sea de conocimiento público, por causas no imputables a la parte receptora de la información iii) en el evento que se requiera para dar cumplimiento a lo dispuesto en la regulación.

TRIGÉSIMO. - PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: Se entiende para todos los efectos que, con la presentación de la oferta, ambas partes manifiestan su autorización para realizar el tratamiento de los datos personales. En cumplimiento de la normativa de Protección de Datos Personales, especialmente la ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013 y demás normas que los modifiquen y/o adicionen y/o sustituyan, con el fin de garantizar el derecho a conocer, actualizar, rectificar, y suprimir la información que sea almacenada en bases de datos, ambas partes autorizan realizar el tratamiento de sus datos personales directamente o a través de terceros encargados de dicho tratamiento, con la finalidad de ejecutar las diversas actividades relacionadas con el Negocio Jurídico. Por tratamiento de datos se entiende cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como, la recolección, almacenamiento, uso, circulación, transmisión, transferencia o supresión

TRIGÉSIMO PRIMERO. - NORMATIVA DE CONDUCTA ÉTICA Y PACTO GLOBAL

Las partes manifiestan, que en la realización de sus negocios y en la gestión de sus relaciones, cumplen con los contenidos de su Código Ético, el Plan de Tolerancia Cero Contra la Corrupción y su Política de Derechos Humanos. Con la suscripción del Contrato o la aceptación de la oferta remitida el Aceptante o Suscriptor se compromete a cumplir con los mismos principios, en la realización de sus actividades empresariales y en la gestión de sus relaciones con terceros.

El Aceptante o Suscriptor declara además, que conoce los compromisos asumidos por el vendedor con su Código Ético, y declara que se compromete a cumplir con la normativa legal en relación con el trabajo infantil, la protección a las mujeres, a la igualdad de oportunidades, la prohibición de discriminación, el abuso y el acoso, la libertad de asociación y representación, el trabajo forzado, la seguridad y la protección del medio ambiente, las condiciones sanitarias higiénicas y el cumplimiento con la legislación vigente en materia de salarios, pensiones y contribuciones a la seguridad social, seguros, impuestos, etc., para todos los trabajadores que sean empleados para la ejecución de éste Contrato.

Con este propósito, el vendedor se reserva el derecho de llevar a cabo verificaciones y actividades de control destinadas a comprobar el cumplimiento de las obligaciones anteriormente mencionadas por parte del Aceptante o Suscriptor y de cualquiera de sus subcontratistas y/o empleados, y a rescindir el Contrato con efecto inmediato si constata que se han incumplido dichas obligaciones, sin que ello implique ningún tipo de reparación o indemnización a su cargo.

Carrera 9 No. 3-03 Barrio/Divino Niño. Código Postal 992001

E- Mail: empresasigloxxi.eice@gmail.com contactenos@empresasigloxxi.gov.co

Cel.3208650652

La Primavera - Vichada



EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

SIGLO XXI E.S.P.

"TRABAJAMOS POR UN MEJOR SERVICIO"

NIT. 842.000.030 - 6

Asimismo, el vendedor manifiesta que se ha adherido al Pacto Global de las Naciones Unidas y que, en cumplimiento de los diez principios del mencionado Pacto, mantiene su compromiso en la lucha contra la corrupción, en todas sus formas. En consecuencia, el vendedor prohíbe todas las promesas, ofertas o peticiones de pago ilegales, en efectivo u otros beneficios, con el objetivo de tomar ventaja en las relaciones con las partes interesadas, y esta prohibición que se extiende a todos sus subcontratistas y/o empleados. El Aceptante o Suscriptor declara, a su vez, que conoce los compromisos adquiridos por el vendedor y manifiesta que asume su obligación de no hacer promesas, ofertas o peticiones de pago ilegales para la ejecución del presente Contrato en interés del vendedor y/o en beneficio de sus subcontratistas y/o empleados. El Aceptante o Suscriptor se compromete a adoptar las medidas adecuadas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones medioambientales requeridas por la legislación vigente y que guarden relación con el Contrato o estén relacionadas con la ejecución de su Objeto.

Si se incumplen estas obligaciones, el vendedor se reserva el derecho a resolver el Contrato y a requerir al Aceptante o Suscriptor el pago de una indemnización por daños.

Para constancia se firma en _____ a los _____ (____) días del mes de _____ del año dos mil veinticinco (2025).

EL COMPRADOR

EL VENDEDOR

**Representante Legal
SIGLO XXI EICE E.S.P.**



EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

SIGLO XXI E.S.P

"TRABAJAMOS POR UN MEJOR SERVICIO"

NIT. 842.000.030 - 6

10.3 ANEXO 3. REGLAMENTO DE FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

REGLAMENTO DE FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

El COMPRADOR pagará el valor de la energía suministrada en pesos colombianos, en los términos del presente contrato, así:

EL COMPRADOR efectuará el pago a los treinta (30) días calendario contados a partir del último día de suministro del mes correspondiente, si es día hábil, de lo contrario lo hará el día hábil siguiente, conforme al precio estipulado en la cláusula octava de este contrato.

El COMPRADOR al momento del pago de las respectivas facturas practicará los descuentos acordados que rijan en esa fecha, si ellos existieran por acuerdo de las partes.

El pago de las facturas emitidas, deberá realizarse mediante consignación o transferencia electrónica en la cuenta de AHORROS o CORRIENTE que el VENDEDOR reporte al COMPRADOR oportunamente y que tenga habilitada para estos pagos, la cual deberá informar previamente al COMPRADOR.

El pago respectivo, deberá realizarse dentro del horario bancario establecido por la entidad financiera elegida por el COMPRADOR. Lo anterior, teniendo en cuenta que el pago deberá estar acreditado en la cuenta del VENDEDOR el día pactado.

El COMPRADOR, deberá enviar el comprobante de la consignación o transferencia a los correos electrónicos registrados por el VENDEDOR en el presente contrato.

De conformidad con lo establecido en el artículo 1653 del Código Civil, los pagos que realice el COMPRADOR se imputarán en primer lugar a los intereses de mora y corrientes y luego al capital de las deudas, de mayor antigüedad".

1. FACTURACIÓN

El VENDEDOR facturará mensualmente el total de la energía que haya sido suministrada y/o puesta a disposición del COMPRADOR en el sitio de entrega (de acuerdo a la liquidación del administrador del mercado), en medio electrónico (facturación electrónica), de acuerdo con los precios de los **anexos 1, 2 y 3** debidamente indexados. Dicha factura será enviada por el VENDEDOR al COMPRADOR por correo electrónico dentro de los doce (12) días hábiles siguientes al mes de consumo y deberá pagarse a más tardar a los 30 días calendario del mes siguiente al mes de consumo, en caso de no ser hábil el pago se trasladará al siguiente día hábil.

En caso de que el VENDEDOR no tenga la obligación de facturar electrónicamente, La(s) factura(s) (o sus modificaciones) debe(n) ser enviada(s) al COMPRADOR en original y copia, por correo certificado y vía correo electrónico, siendo válida como fecha de recepción, la fecha de recibo del original por el COMPRADOR, cuando sea enviada por correo certificado, la recepción de las facturas vía correo electrónico es aceptable para efectos de adelantar la

Carrera 9 No. 3-03 Barrio/Divino Niño. Código Postal 992001

E- Mail: empresasygloxxi.eice@gmail.com contactenos@empresasygloxxi.gov.co

Cel.3208650652

La Primavera - Vichada



EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

SIGLO XXI E.S.P.

"TRABAJAMOS POR UN MEJOR SERVICIO"

NIT. 842.000.030 - 6

revisión y aprobación de las mismas, siendo necesario recibir el documento original para el pago de las sumas adeudadas.

1.1 Desplazamiento: Cuando el VENDEDOR no entregue la factura dentro del término señalado, por cada día transcurrido a partir de dicho término y hasta la fecha de envío de la factura por correo electrónico, se desplazará un día el vencimiento del plazo para el pago.

1.2 Aceptación de la Factura: La factura electrónica, se tendrá por aceptada por parte del COMPRADOR si dentro de los tres (3) días posteriores a su recibo, ésta no es rechazada por el COMPRADOR, conforme lo establecido en la legislación vigente.

1.3 Notas de Ajuste:

1.3.1 Por errores en la facturación. De presentarse cualquier tipo de error en la factura electrónica, éste deberá ser corregido mediante la emisión de una Nota de Ajuste (crédito o débito, según el caso) que será enviada al COMPRADOR.

1.3.2 Aplicación y Vencimiento de las Notas de ajuste: La aplicación o vencimiento de las Notas de Ajuste, tendrá el siguiente tratamiento:

Si las Notas de Ajuste se presentan por EL VENDEDOR durante la primera quincena del mes de emisión de la factura original, éstas vencerán en la misma fecha de vencimiento de dicha factura.

De presentarse en la segunda quincena del mes de emisión de la factura original o en fecha posterior, el vencimiento será el primer día hábil del segundo mes siguiente al mes de su presentación.

En ningún caso la fecha de vencimiento de las Notas de Ajuste será anterior a la fecha de la factura original que modifica.

1.3.3 Aceptación de la Nota de Ajuste: La Nota de Ajuste se tendrá por aceptada por parte del COMPRADOR si dentro de los tres (3) días posteriores a su recibo, ésta no es rechazada por el COMPRADOR, conforme lo establecido en la legislación vigente.

1.3.4. Actualización: Si la fecha de vencimiento de la Nota de Ajuste es diferente a la fecha de vencimiento estipulada en la factura original que modifica, el COMPRADOR, para el caso de la Nota Débito, o el VENDEDOR, para el caso de la Nota Crédito, reconocerá a la otra parte una tasa de actualización equivalente a la DTF correspondiente a la última semana del mes anterior a la fecha de elaboración de la Nota de Ajuste, tomando una base anual de 365 días. Esta actualización se aplicará proporcionalmente desde la fecha de vencimiento de la factura original que se modifica hasta la fecha de vencimiento estipulada en la Nota de Ajuste correspondiente (crédito o débito)

VENDEDOR

COMPRADOR

EMPRESA SIGLO XXI EICE ESP

Carrera 9 No. 3-03 Barrio/Divino Niño. Código Postal 992001

E- Mail: empresasygloxxi.eice@gmail.com contactenos@empresasygloxxi.gov.co

Cel.3208650652

La Primavera - Vichada



EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

SIGLO XXI E.S.P.

"TRABAJAMOS POR UN MEJOR SERVICIO"

NIT. 842.000.030 - 6

10.4 ANEXO 4. Modelos de pagarés y cartas de instrucciones



ANEXO PAGARÉ No. XXX DEL CONTRATO No. XXX-XXXX (VENDEDOR)

_____, identificado (a) con la cédula de
ciudadanía número _____

_____, actuando en Nombre y Representación de la sociedad
denominada _____

_____, identificada con el N.I.T. # _____ con
domicilio principal en la ciudad de _____ obrando en mi calidad de Representante
Legal, calidad que acredito por medio de certificado de existencia y representación legal adjunto
a este documento, declaro que en virtud del presente Título Valor **PAGARÉ incondicionalmente
a la orden** de la **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, con domicilio principal en la ciudad de Primavera,
identificada con el N.I.T. # xxxxxxxxxx, las siguientes sumas de dinero: **a)** por concepto de capital,

la suma de _____ PESOS MONEDA

CORRIENTE (\$ _____). **b)** Por concepto de intereses moratorios, la
suma de _____

_____ PESOS MONEDA CORRIENTE (\$

_____). **PRIMERO:** En caso de incumplimiento en la suma
indicada en el literal a) del presente pagaré **EL DEUDOR** reconocerá y pagará a **SIGLO XXI EICE
E.S.P.**, sobre tal suma intereses moratorios a la máxima tasa legalmente permitida y certificada
por la Superintendencia Financiera o quien haga sus veces, desde el día siguiente a la fecha de
vencimiento de este pagaré y hasta el día en que tal suma sea efectivamente pagada.
SEGUNDO: **EL DEUDOR** renuncia expresamente a toda clase de requerimiento judicial o
extrajudicial para ser constituido en mora. **TERCERO:** **EL DEUDOR** asumirá la totalidad de los
gastos que ocasione la ejecución y cobro de este pagare. **CUARTO:** Para efectos del impuesto
de timbre es preciso señalar que con la Ley 1111 de 2006, a partir del año 2010 la tarifa por
suscripción de contratos, incluidos títulos valores es del cero por ciento (0%). No obstante lo
anterior, si se llegara a causar en cualquier momento este tributo originado en virtud de la
constitución de esta pagaré, se declara que SIGLO XXI EICE E.S.P. se encuentra exenta del
pago de dicho impuesto, de acuerdo con lo establecido por los artículos 532 y 533 en
concordancia con la sentencia C-736 de 2007 proferida por la Corte Constitucional, debiendo
la otra parte en caso que aplique realizar el pago del 50% del valor que llegare a causarse por
concepto del citado impuesto. **QUINTO:** Los espacios en blanco de este pagaré se diligenciarán
conforme a lo establecido en la carta de instrucciones que se anexa al mismo. **SEXTO:** **EL
DEUDOR** excusa el protesto de este título valor.

En Constancia de lo anterior, una vez leído y aprobado se suscribe el presente título valor en la
ciudad de _____

Primavera el día _____ de _____ de 20__.

XXXXXXXXXX
XXXXXX
Representante

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

SIGLO XXI E.S.P

Legal
XXXXXXXXXX

NIT. 842.000.030 - 6

C.C.

NOTA: ESTE ES EL MODELO DEL PAGARÉ PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL
NEGOCIO JURÍDICO (VENDEDOR)

Carrera 9 No. 3-03 Barrio/Divino Niño. Código Postal 992001

E- Mail: empresasigloxxi.eice@gmail.com contactenos@empresasigloxxi.gov.co Cel.3208650652

La Primavera - Vichada



EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

SIGLO XXI E.S.P.

"TRABAJAMOS POR UN MEJOR SERVICIO"

NIT. 842.000.030 - 6

ANEXO CARTA DE INSTRUCCIONES AL PAGARÉ No. XXX (VENDEDOR)

DEL CONTRATO No. XXX-XXXX

SIGLO XXI EICE E.S.P. NIT # xxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX NIT # XXX.XXX.XXX-X

La **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Empresa de Servicios Públicos (indicar si es oficial, mixta o privada), con domicilio en la Ciudad de **XXXXXX**, identificada con Número de Identificación Tributaria **XXXXXXXXXX**, en cuyo nombre y representación legal actúa **XXXXXXXXXXXX**, identificado (a) con cédula de ciudadanía número **XXXXXXXXXX** expedida en **XXXXXX**, autorizo a **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, con domicilio en la ciudad de Primavera, identificada con NIT # xxxxxxxx, representada legalmente por xxxxxxxx, identificado con la cédula de ciudadanía xxxxxxxx expedida en xxxxxxxx, quien, en uso de las facultades conferidas por el artículo 622 del Código de Comercio, para llenar los espacios que se han dejado en blanco en el pagaré No. _____, de acuerdo con las siguientes instrucciones:

1. **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, podrá llenar los espacios en blanco del PAGARÉ cuando EL DEUDOR-PROVEEDOR incumpla su obligación de suministrar la energía en las cantidades y precios señalados en el contrato No. **XXX-XXXX**, previa liquidación equivalente en moneda legal colombiana.
2. La cantidad a pagar será igual al valor de todas o de una de las obligaciones exigibles por el incumplimiento del contrato No. **XXX-XXXX**, suscrita entre (nombre del oferente) y **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, más los intereses de mora, que a nuestro cargo y a favor de **SIGLO XXI EICE E.S.P.** existan al momento de ser llenados los espacios en blanco del pagaré arriba determinado.
3. El valor de los intereses moratorios calculados sobre el valor del incumplimiento hasta el día en que el pago sea realizado será liquidado a la tasa máxima legal permitida por la Ley.
4. El derecho a llenar los espacios en blanco se adquirirá en el momento en que (nombre del oferente) incumpla con las obligaciones exigibles conforme lo establecido en el contrato **No. XXX-XXXX**, a favor de **SIGLO XXI EICE E.S.P.**
5. La fecha de creación será aquella en que se llenen los espacios en blanco según las instrucciones dadas en esta carta y la fecha de vencimiento será cualquiera que la **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, consigne, posterior al incumplimiento por parte de (nombre del oferente) de sus obligaciones contractuales.
6. La (oferente) asumirá todos los gastos que ocasión el cobro de este pagaré. En caso de cobro judicial, la (oferente) deberá pagar los gastos y costas que determine el juez competente. En caso

Carrera 9 No. 3-03 Barrio/Divino Niño. Código Postal 992001

Correo electrónico: contactenos@empresasigloxxi.gov.co

Teléfono celular 3208650652

La Primavera - Vichada



EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

SIGLO XXI E.S.P.

"TRABAJAMOS POR UN MEJOR SERVICIO"

NIT. 842.000.030 - 6

de cobro extrajudicial el (la) **(oferente)** deberá pagar aquellos costos que **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, justifique en una relación detallada.

7. **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, devolverá esta carta de instrucciones y el pagaré dentro de los 45 días siguientes de que cesen las obligaciones asumidas bajo el Contrato No. **XXX-XXXX** suscrita entre las partes, siempre y cuando la (el) (oferente) se encuentre a paz y salvo por todas las obligaciones que pudiera tener frente a **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, en virtud del contrato No. **XXX-XXXX**.

El pagaré así llenado será exigible inmediatamente y prestará mérito ejecutivo sin más requisitos ni requerimientos.

Para constancia se firma en _____ a los ____ días del mes de _____ de _____.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Representante Legal

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

C.C. No.

NOTA: ESTE ES EL MODELO DEL PAGARÉ PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL NEGOCIO JURÍDICO

(VENDEDOR).



EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

SIGLO XXI E.S.P.

"TRABAJAMOS POR UN MEJOR SERVICIO"

NIT. 842.000.030 - 6

ANEXO PAGARÉ No. XXX DEL CONTRATO No. XXX-XXXX (COMPRADOR)

_____, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número _____, actuando en Nombre y Representación de la sociedad denominada **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, identificada con el N.I.T. XXXX con domicilio principal en la ciudad de **Primavera** obrando en mi calidad de Representante Legal, calidad que acredito por medio de certificado de existencia y representación legal adjunto a este documento, declaro que en virtud del presente Título Valor PAGARÉ incondicionalmente a la orden de (VENDEDOR), Empresa de Servicios Públicos, con domicilio principal en la ciudad de **(CIUDAD)**, identificada con el N.I.T. # _____, las siguientes sumas de dinero: a) por concepto de capital, la suma de PESOS MONEDA CORRIENTE (\$) _____. b) Por concepto de intereses moratorios, la suma de _____ PESOS MONEDA CORRIENTE (\$) _____. **PRIMERO:** En caso de incumplimiento en la suma indicada en el literal a) del presente pagaré **EL DEUDOR** reconocerá y pagará a (VENDEDOR), sobre tal suma intereses moratorios a la máxima tasa legalmente permitida y certificada por la Superintendencia Financiera o quien haga sus veces, desde el día siguiente a la fecha de vencimiento de este pagaré y hasta el día en que tal suma sea efectivamente pagada. **SEGUNDO:** **EL DEUDOR** renuncia expresamente a toda clase de requerimiento judicial o extrajudicial para ser constituido en mora. **TERCERO:** **EL DEUDOR** asumirá la totalidad de los gastos que ocasione la ejecución y cobro de este pagaré. **CUARTO:** Para efectos del impuesto de timbre es preciso señalar que con la Ley 1111 de 2006, a partir del año 2010 la tarifa por suscripción de contratos, incluidos títulos valores es del cero por ciento (0%). No obstante lo anterior, si se llegara a causar en cualquier momento este tributo originado en virtud de la constitución de esta pagaré, se declara que SIGLO XXI EICE E.S.P. se encuentra exenta del pago de dicho impuesto, de acuerdo con lo establecido por los artículos 532 y 533 en concordancia con la sentencia C-736 de 2007 proferida por la Corte Constitucional, debiendo la otra parte en caso que aplique realizar el pago del 50% del valor que llegará a causarse por concepto del citado impuesto. **QUINTO:** Los espacios en blanco de este pagaré se diligenciarán conforme a lo establecido en la carta de instrucciones que se anexa al mismo. **SEXTO:** **EL DEUDOR** excusa el protesto de este título valor.

En Constancia de lo anterior, una vez leído y aprobado se suscribe el presente título valor en la ciudad de Primavera el día ____ de ____ de 20__.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Representante Legal

SIGLO XXI EICE E.S.P.

C.C.

NOTA: ESTE ES EL MODELO DEL PAGARÉ PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL NEGOCIO JURÍDICO (COMPRADOR)

Carrera 9 No. 3-03 Barrio/Divino Niño. Código Postal 992001

Correo electrónico: contactenos@empresasigloxxi.gov.co

Teléfono celular 3208650652

La Primavera - Vichada



EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

SIGLO XXI E.S.P.

"TRABAJAMOS POR UN MEJOR SERVICIO"

NIT. 842.000.030 - 6

**ANEXO CARTA DE INSTRUCCIONES PAGARÉ No. XXX-XXXX DEL CONTRATO
IRREVOCABLE No. XXX-XXXX (COMPRADOR)**

SIGLO XXI EICE E.S.P. NIT # xxxxxxxxxx

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX NIT # XXX.XXX.XXX-X

SIGLO XXI EICE E.S.P., con domicilio en la Ciudad de **Primavera**, Vichada, identificada con Número de Identificación Tributaria xxxxxxxxxx, en cuyo nombre y representación legal actúa **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, identificado (a) con cédula de ciudadanía número **XXXXXXXXXX** expedida en **XXXXXX**, autorizo a la (**VENDEDOR**), Empresa de Servicios Públicos, con domicilio en la ciudad de **XXXXXX**, identificada con NIT # **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, representada legalmente por la Doctora **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, identificada con la cédula de ciudadanía **XXXXXXXXXX** expedida en **XXXXXXXXXX**, quien, en uso de las facultades conferidas por el artículo 622 del Código de Comercio, para llenar los espacios que se han dejado en blanco en el pagaré No. _____, de acuerdo con las siguientes instrucciones:

1. (**VENDEDOR**), podrá llenar los espacios en blanco del PAGARÉ cuando **EL DEUDOR** incumpla su obligación de pagar las sumas de dinero a que esté obligado de conformidad con el Contrato No. **XXX-XXXX**, aceptada mediante la Orden de Servicios No. **XX** de **XXXX**.
2. La cantidad a pagar será igual al valor de todas o de una de las obligaciones exigibles por el incumplimiento del Contrato No. **XXX-XXXX**, suscrita entre (**VENDEDOR**) y **SIGLO XXI EICE E.S.P.**, más los intereses de mora, que a nuestro cargo y a favor de (**VENDEDOR**) existan al momento de ser llenados los espacios en blanco del pagaré arriba determinado.
3. El valor de los intereses moratorios calculados sobre el valor del incumplimiento hasta el día en que el pago sea realizado será liquidado a la tasa máxima legal permitida por la Ley.
4. El derecho a llenar los espacios en blanco se adquirirá en el momento en que **SIGLO XXI EICE E.S.P.** incumpla con las obligaciones exigibles conforme lo establecido en el Contrato No. **XXX-XXXX** aceptada mediante la Orden de Servicios No. **XX** de **XXXX**, a favor de (**VENDEDOR**).
5. La fecha de creación será aquella en que se llenen los espacios en blanco según las instrucciones dadas en esta carta y la fecha de vencimiento será la misma en que (**VENDEDOR**), lo llene o diligencie y en ningún caso podrá ser mas allá del (**FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO**), siempre y cuando **SIGLO XXI EICE E.S.P.** presente incumplimiento de sus obligaciones contractuales.



EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

SIGLO XXI E.S.P.

"TRABAJAMOS POR UN MEJOR SERVICIO"

NIT. 842.000.030 - 6

6. **SIGLO XXI EICE E.S.P.** asumirá todos los gastos con ocasión del cobro judicial de este pagaré que determine el juez competente.

7. **(VENDEDOR)**, devolverá esta carta de instrucciones y el pagaré dentro de los 30 días siguientes de que cesen las obligaciones asumidas bajo el Contrato No. **XXX-XXXX** aceptada mediante la Orden de Servicios No. **XX** de **XXXX** suscrita entre las partes, siempre y cuando la **SIGLO XXI EICE E.S.P.** se encuentre a paz y salvo por todas las obligaciones que pudiera tener frente a **(VENDEDOR)**, en virtud del contrato No. **XXX-XXXX** aceptada mediante la Orden de Servicios No. **XX** de **XXXX**.

Para constancia se firma en _____ a los ____ días del mes de _____ de _____.

XXXXXXXXXXXXXXXX

Representante Legal

SIGLO XXI EICE E.S.P..

C.C. No.

NOTA: ESTE ES EL MODELO DEL PAGARÉ PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL NEGOCIO JURÍDICO

(COMPRADOR).



EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

SIGLO XXI E.S.P.

"TRABAJAMOS POR UN MEJOR SERVICIO"

NIT. 842.000.030 - 6

PAGARÉ No. ____ - 202X

CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA No. ____ - 202X

NIT _____

NIT _____

_____, sociedad con NIT _____, con domicilio en la ciudad de _____, en cuyo nombre y representación legal actúa el señor _____, ciudadano mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. _____ de _____, en su carácter de _____ de la _____,

la cual en adelante se llamará **DEUDOR**, declaro: **PRIMERO.- Objeto:** Que en virtud del presente título valor, el **DEUDOR** pagará incondicionalmente a la orden de _____, con NIT _____ o a quien represente sus derechos en sus oficinas de la ciudad de _____, el día _____ del mes _____ del año _____, la suma de _____

_____ (\$ _____) moneda legal, por concepto de capital, más los intereses corrientes conforme a certificación de la superintendencia financiera y moratorios a la tasa máxima legal permitida hasta que se realice el pago de la obligación, valor este que corresponden a la cuantificación del incumplimiento por parte de de las obligaciones derivadas de la ejecución del Contrato de Suministro de Energía Eléctrica No. _____. **SEGUNDA- Gastos.** EL **DEUDOR** asume la totalidad de los gastos que ocasione la ejecución y desarrollo de este pagaré,

Para constancia se firma en Neiva, a los _____ días del mes de _____ del año _____.

EL DEUDOR



EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

SIGLO XXI E.S.P.

"TRABAJAMOS POR UN MEJOR SERVICIO"

NIT. 842.000.030 - 6

CARTA DE INSTRUCCIONES AL PAGARÉ No. ____ - 202X

CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA No. ____ - 202X

____ NIT. ____

____ NIT. ____

____ con NIT. ____ autorizamos a
____ con NIT. ____, representada legalmente por el Sr. ____, identificado
con la cédula de ciudadanía No. ____ de ____, autoriza a la sociedad
____ con NIT. ____, para que haciendo uso de las
facultades conferidas por el artículo 622 del Código de Comercio, llene los espacios que se han dejado en
blanco en el **Pagaré No. ____** adjunto, para lo cual deberá ceñirse a las siguientes instrucciones:

1. La cantidad a pagar será igual al valor de todas o de una de las obligaciones incumplidas derivadas del **Contrato de Suministro de Energía Eléctrica No. ____**, a elección de ____, más los intereses de mora, que a nuestro cargo y a favor de ____, se generen.
2. Si el pago de la suma incorporada en este título no es realizado en el momento en que sea exhibido, ____ deberá pagar a ____, o a quien represente sus derechos, intereses moratorios calculados sobre el valor de la suma incorporada en este título hasta el día en que el pago sea realizado. El interés moratorio será liquidado a la tasa máxima legal permitida por la ley, sin que exceda dichos límites.
3. Los espacios en blanco se llenarán cuando la ____ no cumpla con sus obligaciones derivadas del **Contrato de Suministro de Energía Eléctrica No. ____**, y a favor de ____.
4. La fecha de creación será aquella en que se llenen los espacios en blanco según las instrucciones dadas en esta carta y la fecha de vencimiento será cualquiera que ____ consignent, posterior al incumplimiento por nuestra parte de las obligaciones adeudadas.
5. La ____ asumirá todos los gastos que ocasione el cobro de este pagaré, ya sea que se haga por vía judicial o extrajudicial.

Firmado en ____, a los ____ días del mes de ____ del año ____.

Carrera 9 No. 3-03 Barrio/Divino Niño. Código Postal 992001

Correo electrónico: contactenos@empresasigloxxi.gov.co

Teléfono celular 3208650652

La Primavera - Vichada